



PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS CP-CHCC2025-002 CRW353409

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA EL MERCADO REGULADO DE CHEC S.A. E.S.P. BIC
PROCESO COMPRAS DE ENERGIA

Área gestión Comercial
Proceso Transacciones de Energía del Comercializador
Mercados de Energía

Manizales, 11 de agosto de 2025

1 TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	6
1 TABLA DE CONTENIDO.....	2
1 MARCO GENERAL DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES.	5
1.1. DEFINICIONES.....	5
1.2. VENEDORES.....	6
1.3. OBJETO	7
1.4. ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA.....	7
1.5. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA	7
CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS	8
1.6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL COMPRADOR	8
1.7. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES	8
1.8. FIRMA DE LA PROPUESTA	8
1.9. VALIDEZ DE LA PROPUESTA.....	9
1.10. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.....	9
1.11. NORMATIVIDAD APLICABLE	9
2 CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR.....	10
2.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO	10
2.2 ENERGÍA REQUERIDA	10
2.3 TIPOS DE CONTRATO.....	10
2.4 PRODUCTOS A CONTRATAR	11
2.4.1 RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – PAGUE LO CONTRATADO.....	11
2.4.2 RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – PAGUE LO CONTRATADO.....	11
2.5 PRECIOS DE LA PROPUESTA	12
3 REQUISITOS HABILITANTES	13
3.1 ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS	13
3.2 INFORMACIÓN GENERAL	13
3.2.1 Carta de Presentación de la Propuesta:	14
3.2.2 Anexos de la Propuesta:	15
3.2.3 Certificado de Inscripción Ante el ASIC	16
3.2.4 Certificado de Existencia y Representación Legal de EL VENDEDOR: (Con una vigencia mínima de 30 días calendario)	16

3.2.5	Paz y Salvo de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales: ...	16
3.2.6	Garantía de Seriedad de la Propuesta:.....	17
3.2.7	Formulario de Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo:	18
3.2.8	Deber de información	24
3.2.9	Suscripción del contrato.....	24
3.2.10	Protección de información personal	25
3.2.11	Indemnidad	25
4	EVALUACIÓN DE LAS OFERTA.....	25
4.1	CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE PROPUESTAS.....	26
4.2	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.....	27
4.2.1	Parámetros de Evaluación.....	27
4.2.2	Procedimiento para Evaluación de Propuestas.....	27
4.2.3	Criterios de Desempate en la Adjudicación de Ofertas	29
4.2.4	Procedimiento para resolver reclamaciones u objeciones sobre el proceso de Evaluación de las ofertas.....	30
4.2.5	Límite de compra propia:	30
5	PERFECCIONAMIENTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA	30
5.1	PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA	30
5.2	OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES.....	30
5.3	PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	30
5.4	ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA.....	30
5.5	ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS	31
5.6	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	31
5.7	EVALUACIÓN OFERTAS.....	31
5.8	AUDIENCIA PÚBLICA.....	31
5.8.1	LUGAR, FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA	31
5.8.2	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	32
5.8.3	DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.....	32
5.8.4	SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA	33
6	FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO.....	33
6.1	FIRMA DEL CONTRATO.....	33
6.2	REGISTRO DEL CONTRATO ANTE EL ASIC.....	33
6.3	GARANTÍAS.....	33

6.4	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:.....	33
6.4.1	DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD	35
6.5	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	35
6.5.1	Amparo de Cumplimiento	36
6.5.2	Deducciones por incumplimientos.....	37
6.6	REGISTRO DEL CONTRATO	37
6.7	PUNTOS DE ENTREGA.....	38
6.8	CONDICIONES COMERCIALES.....	38
6.9	MECANISMO DE INDEXACIÓN DE LOS PRECIOS.....	38
6.10	PRESENTACIÓN Y LIQUIDACION DEL MEDIO DE COBRO.....	38
6.11	ENTREGA DEL MEDIO DE COBRO	38
6.12	FORMA DE PAGO.....	39
6.13	GARANTÍAS DE PAGO	39
6.14	INTERÉS DE MORA.....	39
6.15	IMPUESTOS Y DEDUCIONES	39
6.16	PAZ Y SALVO PAGOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.....	40
6.17	CESIÓN DEL CONTRATO	40
7	MINUTA DEL CONTRATO	40
8	CANTIDADES DE ENERGIA SOLICITADAS POR PRODUCTO	56
9	ANEXO	59
9.1	CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO	59
9.2	PRODUCTO 1-OFERTA ANUAL DEL 1 DE ENERO DEL 2027 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2027, DEL 1 DE ENERO DEL 2029 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2029, y DEL 1 DE ENERO DEL 2030 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2030.....	59
9.3	PRODUCTO 2- OFERTA ANUAL DEL 1 DE ENERO DEL 2027 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2037. 60	

INTRODUCCIÓN

La CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO, que en adelante se llamará CHEC, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y dando cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, 080 de 2019 y 130 de 2019, 101 033 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituya, está interesada en recibir ofertas de energía y potencia eléctricas para atender su mercado regulado.

La CHEC, siguiendo la normatividad vigente y los principios de igualdad de condiciones y oportunidades, invita a los diferentes agentes suministradores a participar en esta Solicitud Pública de Ofertas. El objetivo es cubrir la demanda del mercado regulado a través del suministro de energía eléctrica, garantizando un proceso abierto y justo para todos los que intervienen en el negocio.

1 MARCO GENERAL DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES.

1.1. DEFINICIONES

CHEC: CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - sociedad anónima comercial de nacionalidad colombiana, clasificada como Empresa de Servicios Públicos Mixta, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen legal aplicable a las empresas de servicios públicos y a las normas especiales que rigen las empresas del sector eléctrico, cuya última reforma a sus estatutos sociales consta en Escritura Pública No. 2795 del 21 de abril de 2017, otorgada en la Notaria Segunda del Círculo de Manizales, Caldas, e inscrita en la Cámara de Comercio el 28 de abril de 2017 bajo el número 76162, y por Escritura Pública número 2293 del 07 de abril de 2022 otorgada por notaria segunda de Manizales, registrado en esta cámara de comercio bajo el número 92392 del libro IX del registro mercantil el 12 de abril de 2022, la persona jurídica cambio su nombre de CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. – sigla: CHEC S.A. E.S.P BIC. por CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO, calidades y circunstancias que constan en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, expedido por la Cámara de Comercio de Manizales.

EL VENDEDOR: Empresas que tengan la categoría de Generadores o Comercializadores, incluyendo Plantas Menores que actualmente participen en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), que se encuentren inscritos y a paz y salvo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC-, y que no se encuentren incursos en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación.

COMPRADOR: Empresa la cual ha aceptado las ofertas realizadas (CHEC).

VENDEDOR: Empresa a la cual se le ha aceptado la oferta.

LAS PARTES: Comprador y vendedor en conjunto.

SICEP: Sistema Centralizado de Convocatorias Públicas administrado por el operador del mercado XM.

PRECIO RESERVA: Corresponde al precio máximo al cual esta CHEC dispuesto a adjudicar por año en cada producto.

PRECIO RESERVA TOPE: Corresponde al precio reserva multiplicado por el factor que se defina para cada producto, el cual será el tope al que CHEC está dispuesto a adjudicar una oferta para esta convocatoria el factor definido es **1.02**.

COMPRAS PROPIAS: Contratos de energía para el mercado regulado suscritos entre un comercializador y un generador o comercializador que se encuentren verticalmente integrados, que tengan el mismo controlante o con quien se encuentre en situación de control.

SITUACIÓN DE CONTROL: De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, se entiende como situación de control la posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la misma. Así mismo, hay situación de control en la relación entre la matriz y sus subordinadas (filiales y subsidiarias) en los términos señalados en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, así como aquellas que las modifiquen.

1.2. VENDEDORES

Este documento establece las condiciones bajo las cuales CHEC inicia el proceso de compra de energía, seleccionando al VENDEDOR que se comprometerá a suministrar la energía y potencia necesarias para satisfacer las necesidades del mercado regulado de EL COMPRADOR.

En el proceso podrán participar todos los VENDEDORES que cumplan las condiciones y requisitos de orden legal, contractual y económico exigidos, que tengan la categoría de generadores y/o comercializadores que actualmente participen en el Mercado de Energía Mayorista (MEM).

Los VENDEDORES interesados, que actualmente participan en el Mercado de Energía, deben cumplir con la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para la venta (CROM1amt) de acuerdo con la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que la modifiquen o sustituyan, por todo el tiempo de suministro de energía objeto de la presente invitación. Para tal efecto se tendrá en cuenta la versión más reciente del CROM1amt publicada por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC al momento de la audiencia pública.

1.3. OBJETO

El objetivo de la Convocatoria Pública es invitar a la presentación de propuestas para el suministro de energía eléctrica y potencia necesarias para satisfacer las demandas del mercado regulado de CHEC. Esto incluye las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional. El período de suministro comprende desde el **1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2037**, Las especificaciones completas del suministro, que incluyen los meses, tipos de contrato y cantidades requeridas, están detalladas en el numeral 8: 'CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADAS POR PRODUCTO', del presente pliego de condiciones.

1.4. ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 “Nuevo Estatuto Anticorrupción”, y en el Decreto 124 de enero 26 de 2016, LA CHEC debe propender por el rechazo de las prácticas corruptas y delictivas en general; prevenir y combatir el fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción. Por lo anterior, ante el conocimiento de cualquier indicio o evidencia que vinculen o puedan vincular a sus servidores en prácticas o actos indebidos para el favorecimiento de quienes aspiren a la aceptación de sus ofertas, solicita se denuncie todo acto indebido en el canal dispuesto por CHEC denominado Contacto Transparente ubicado en la página web www.chec.com.co en la siguiente ruta, para adelantar las gestiones a que haya lugar: <https://www.chec.com.co/chec/Home/Transparencia>. De igual manera, está dispuesta la línea gratuita 01 8000 522 955.

1.5. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

CHEC invita a los interesados a presentar ofertas para la celebración de contratos de suministro de energía para el mercado regulado, mediante publicación en la página web www.chec.com.co; y la creación del expediente electrónico en el SICEP, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones CREG 130 de 2019, CREG 101-033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

La convocatoria seguirá el cronograma establecido a continuación:

Índice	Evento	Fecha evento	Hora
1	Publicación de Pliegos para consulta	29/07/2025	-

2	Solicitud de Aclaración	4/08/2025	-
3	Publicación de Pliegos Definitivos	11/08/2025	-
4	Requisitos Habilitantes y Ofertas	26/08/2025	17:00
5	Audiencia Pública	8/09/2025	15:30
6	Formalización de Contratos	25/09/2025	
7	Registro de Contratos	1/10/2025	

CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS

Para cualquier asunto relacionado con esta Solicitud Pública de Ofertas, la correspondencia debe enviarse a CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO, ubicada en Estación Uribe, Kilómetro 2, Autopista del Café, ciudad de Manizales, o mediante correo electrónico a CONVOCATORIAS_MR@chec.com.co. Si tiene preguntas sobre el proceso de compra, puede contactar a los siguientes funcionarios responsables vía correo electrónico: Andrés Felipe Gonzalez; ANDRES.FELIPE.GONZALEZ@chec.com.co; Valentina Hincapie Bedoya en VALENTINA.HINCAPIE@chec.com.co. Luz Elena Quiceno Pérez; luz.quiceno@chec.com.co.

1.6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL COMPRADOR

Las inhabilidades e incompatibilidades que regirán en este Proceso de Contratación son las contempladas en la Constitución y la ley, especialmente aquellas señaladas en la Ley 142 de 1994 y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, o en las normas que lo modifiquen o adicionen.

EL VENDEDOR presentará una manifestación por escrito, donde conste que la sociedad que representa no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con EL COMPRADOR.

1.7. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES

Si llegaren a sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades durante la ejecución del contrato, EL VENDEDOR cederá el contrato, previa autorización escrita de EL COMPRADOR, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga de EL VENDEDOR dentro de este proceso de Solicitud Pública de Ofertas, se entenderá que renuncia a la participación en éste y a los derechos surgidos del mismo.

1.8. FIRMA DE LA PROPUESTA

Este requisito se cumple con la firma de la carta de presentación y deberá hacerlo el representante legal o apoderado de la persona jurídica de EL VENDEDOR.

1.9. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá tener validez de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de la entrega de ofertas y los requisitos habilitantes por parte de los oferentes.

1.10. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Para la preparación de la oferta EL VENDEDOR deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en este Pliego de Condiciones.

Los pliegos de condiciones estarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico del SICEP a partir del **29 de julio del 2025**.

En caso de duda EL VENDEDOR no debe asumir interpretaciones de los documentos del Pliego de Condiciones, sino que debe solicitar aclaración, observación o modificación mediante comunicación escrita dirigida a CHEC, Estación Uribe Kilómetro 2 Autopista del Café de la ciudad de Manizales, o a las direcciones electrónicas: CONVOCATORIAS_MR@chec.com.co y ANDRES.FELIPE.GONZALEZ@chec.com.co; valentina.hincapie@chec.com.co; Luz.quiceno@chec.com.co, hasta el **04 de agosto del 2025**; Chec dará respuesta a más tardar el **11 de agosto de 2025** a todas las solicitudes presentadas; las comunicaciones recibidas con posterioridad no serán objeto de respuesta.

Dado que la minuta del contrato hace parte integrante del Pliego de Condiciones, EL VENDEDOR deberá presentar observaciones a la misma, durante el período establecido en el párrafo anterior.

Finalizado el plazo de consulta; Chec publicará los pliegos de condiciones definitivos el día **11 de agosto de 2025**, este no será objeto de modificaciones.

1.11. NORMATIVIDAD APLICABLE

Para todos los efectos, y, de manera particular para la determinación de la validez del contrato y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, la normatividad aplicable es la colombiana.

Este proceso de contratación estará regido por los principios de la función administrativa y el derecho privado, las leyes colombianas aplicables, tales como las civiles y comerciales, la Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios), modificada por la Ley 689 de 2001, las normas de contratación vigentes para CHEC y las demás de rango legal o reglamentario pertinentes. Para la determinación de la validez de los contenidos del contrato y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, se regirá por las normas legales vigentes en Colombia.

2 CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR

2.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO

EL COMPRADOR requiere contratar el suministro de energía y potencia eléctricas requeridas para atender parcialmente su demanda regulada durante el periodo comprendido entre el **1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2037**.

EL COMPRADOR podrá contratar con uno o varios VENEDORES que presenten oferta para cada uno de los meses del período solicitado, bajo la modalidad Pague Lo Contratado, con sujeción a los lineamientos contemplados en Resoluciones 134 del año 2013 y CREG 130 de 2019 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan.

2.2 ENERGÍA REQUERIDA

En el numeral **8. CANTIDADES DE ENERGIA SOLICITADAS POR PRODUCTO**, se han incluido las cantidades estimadas de energía requerida a suministrar a CHEC. S.A.E.S.P-BIC; para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2027 al 31 de diciembre del 2037; teniendo en cuenta los productos que se definen en este pliego, las cuales corresponden en demanda horaria a la estimación de la curva de carga del mercado regulado. **Tabla 8.1.**; para el **Producto 2**, se requiere una oferta por un bloque de energía plano de hasta 8,000 kWh/hora, para el período que abarca desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2037.

2.3 TIPOS DE CONTRATO

CHEC aceptará las ofertas que consideren en los períodos comprendidos entre el **1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2037**, según lo definido en el numeral **8. CANTIDADES DE ENERGIA SOLICITADAS POR PRODUCTO** donde los valores horarios se consideran como topes hasta por los cuales EL COMPRADOR podrá adjudicar. El porcentaje ofertado será aplicado a las cantidades solicitadas en cada producto y distribuidas según lo indicado en la curva de carga.

Se aclara que los contratos que se firmen como resultado de este proceso no desplazarán a ninguno de los contratos existentes. Los nuevos contratos que surjan de futuras solicitudes públicas de ofertas estarán diseñados de manera que se evite el desplazamiento de éstos y otros contratos, EL COMPRADOR podrá inaplicar esta condición cuando a EL VENDEDOR se le aplique una limitación de suministro, de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. En caso de establecerse nuevos mecanismos de compra de energía como ha propuesto la CREG, se advierte que éstos se sujetarán a las reglas allí señaladas para todos los agentes del sector.

2.4 PRODUCTOS A CONTRATAR

2.4.1 RESUMEN DEL PRODUCTO 1 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 1-2027, 2029 y 2030	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Veinticuatro (24) horas todos los días de todos los meses del periodo a contratar conforme se indica en los pliegos de condiciones.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027 y del 01 de enero de 2029 al 31 de diciembre de 2030.
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO (kWh)	135.206.829,86 kWh
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna Provisional en \$/kWh constantes de julio de 2025.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

2.4.2 RESUMEN DEL PRODUCTO 2 – PAGUE LO CONTRATADO

RESUMEN DEL PRODUCTO 2-2027 al 2037	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIP O DE CARGA	Veinticuatro (24) horas todos los días de todos los meses del periodo a contratar conforme se indica en los pliegos de condiciones.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2037
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO (kWh)	771.456.000,00 kWh
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna Provisional en \$/kWh constantes de julio de 2025.
GARANTÍAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del valor de la oferta.
OTROS TÉRMINOS	Se aceptarán ofertas planas con valores iguales o inferiores a 8000 kW. Todos los demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

Las curvas de carga de los productos a contratar se encuentran en el numeral **8. CANTIDADES DE ENERGIA SOLICITADAS POR PRODUCTO.**

Al completar cada una de las tablas del anexo 9, el vendedor deberá tener en cuenta las siguientes condiciones para los productos:

Producto 1:

Ofertas Curvas:

Columna 3: Puede ofertar diferente porcentaje para los años que conforman el producto, con igual porcentaje para todos los meses del año.

Ofertas Planas: Puede ofertar diferentes cantidades de energía para cada uno de los años que conforman el producto, sin embargo, para el 2027 la cantidad de energía máxima a ofertar por hora es de 5000kWh, para el 2029 la cantidad de energía máxima a ofertar por hora es de 2000kWh y para el 2030 la cantidad de energía máxima a ofertar por hora es de 3000kWh.

Columna 4: El precio presentado puede ser diferente para los años que conforman el producto, sin embargo, debe ser el mismo para todos los meses del año.

Producto 2:

Oferta Plana: Cantidad máxima a ofertar para cada hora 8.000 kWh

Columna 3: El porcentaje de energía a ofertar debe ser igual para todos los años y meses que conforman el producto.

Columna 4: El precio presentado puede ser diferente para los años que conforman el producto, sin embargo, debe ser el mismo para todos los meses del año.

Distribución Horaria de la Oferta (KWh): El porcentaje ofertado será aplicado a las cantidades solicitadas en cada producto y distribuidas según lo indicado en la curva de carga.

2.5 PRECIOS DE LA PROPUESTA

Los precios de la propuesta serán expresados en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio en pesos colombianos constantes de julio de 2025

Los precios ofertados en todas las propuestas deben incluir todos los cargos que según la regulación vigente en la fecha de apertura de propuestas sean responsabilidad de EL VENDEDOR.

Para los productos 1 y 2 (años 2027 al 2037):

La indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) propuesta (s) aceptada(s) para los productos 1 y 2 se hará con base en el Índice de Precios al Productor mensual serie Oferta Interna provisional reportado por el DANE y se actualizará bajo la siguiente formula:

$$P_{mes\ i} = P_{Jul/2025} * \frac{IPP_{mes\ i}}{IPP_{Jul/2025}}$$

En donde: t

P mes i = Precio del mes consumo a facturar

P julio /25= Precio ofertado en pesos constantes de julio /25 IPP mes

i = Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes i

IPP julio /25= Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional de julio /25

CHEC no evaluará propuestas que consideren otros esquemas de precios, que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna provisional.

Para todos los productos se utilizará el IPP serie oferta interna provisional, conforme a las disposiciones de la Circular 014 del 2021 de la CREG.

3 REQUISITOS HABILITANTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 10.2 de la Resolución CREG 130 de 2019, corresponde a los requisitos que deben cumplir y los documentos que deben presentar los oferentes que deseen participar en la presente convocatoria pública. Así mismo, para la preparación de los requisitos habilitantes se otorgará un plazo no menor al establecido en el literal A del numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 el cual se encuentra definido en el Cronograma de la presente Convocatoria en el SICEP.

3.1 ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

CHEC examinará las propuestas para determinar si los PROPONENTES cumplen con los requisitos habilitantes, si se ajustan a los requisitos del Pliego de Condiciones, y las normas legales vigentes, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con aplicación de los principios de la buena fe y la lealtad contractual.

3.2 INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se indica el contenido de las propuestas y la forma como deben diligenciarse los formularios, propuestas que deberán ceñirse a lo establecido en la presente convocatoria y estarán integradas por los siguientes documentos los cuales serán subsanables dentro de los 5 días hábiles establecidos por la regulación para la verificación y subsanación de estos.

3.2.1 Carta de Presentación de la Propuesta:

MODELO

Lugar y fecha: _____ Número de radicación: _____

Señores,

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO.
AREA COMERCIAL

Asunto: Presentación de oferta para el suministro de energía eléctrica, Solicitud Pública de Ofertas No. CRW353409 (CP-CHCC2025-002), para los períodos Comprendidos entre el **1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2037** de acuerdo con las condiciones que se estipulan en el Pliego de Condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas No. CRW353409.

Cordial saludo,

Después de haber examinado cuidadosamente las características del suministro de energía especificadas en el Pliego de condiciones y en sus anexos, y luego de haber recibido las aclaraciones solicitadas, declaramos que los aceptamos en su integridad, y por ello presentamos oferta para el suministro de energía eléctrica al mercado regulado de EL COMPRADOR durante el(los) período(s) comprendido(s) entre _____. De ser favorecidos, presentaremos la documentación requerida y devolveremos a EL COMPRADOR el contrato firmado a más tardar ocho (8) días hábiles después de recibir el contrato de parte del COMPRADOR y máximo dos (2) días hábiles después de suscrito por el VENDEDOR para garantizar el registro ante el ASIC, entendiendo que de acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes, las que no dependen de la firma del contrato, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC.

Ejecutaremos el contrato por los precios, en los plazos y con los términos establecidos en el Pliego de Condiciones.

Mantendremos válida nuestra oferta por el término de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de entrega de las propuestas y los requisitos habilitantes, y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de Garantía de Seriedad si se diere el supuesto contemplado en este pliego.

Manifestamos que no nos hallamos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consignadas en la ley y que de sobrevenir alguna de ellas cederemos el contrato, previa autorización escrita de EL COMPRADOR y que de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar su ejecución.

Declaramos que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que aportaremos las pruebas que CHEC considere necesarias para verificar su exactitud y en caso de no ser ello satisfactorio para CHEC conforme a las exigencias de los documentos de esta contratación, aceptamos que nuestra oferta sea eliminada.

Atentamente,

Nombre de EL VENDEDOR: _____

NIT de EL VENDEDOR: _____

Número o Código de inscripción de Cámara de Comercio: _____

Dirección completa: _____

Teléfono fijo No: _____

Celular No: _____

Nombre del responsable de gestionar la Oferta: _____

Teléfono y dirección electrónica del responsable: _____

Nombre del Representante Legal: _____

Documento de identidad del Representante Legal: _____

Firma del Representante Legal: _____

¿Es Auto retenedor de Impuesto de Industria y Comercio en su Municipio?

Sí _____ No _____

Si su respuesta es afirmativa, favor informar el Municipio _____

3.2.2 Anexos de la Propuesta:

EL VENDEDOR deberá indicar en formatos idénticos a los del numeral **9.1 CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR**, del presente Pliego de Condiciones, las cantidades y porcentajes que ofrece para atender la demanda requerida por EL COMPRADOR, así mismo deberá indicar los precios de oferta en pesos colombianos de julio de 2025, por kilovatio-hora, con dos cifras decimales. **La información debe ser entregada en formato Excel.**

3.2.3 Certificado de Inscripción Ante el ASIC

EL VENDEDOR deberá anexar certificación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC- que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista y que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a paz y salvo por todas sus transacciones en la Bolsa de Energía incluyendo STN y STR, o que tiene acuerdo de pago vigente, y que no está incurso en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición al momento de la entrega de las Ofertas y de los requisitos habilitantes.

Dicha certificación podrá ser solicitada nuevamente por CHEC para la formalización de los contratos.

3.2.4 Certificado de Existencia y Representación Legal de EL VENDEDOR: (Con una vigencia mínima de 30 días calendario)

Cuando EL VENDEDOR fuere persona jurídica de derecho privado, deberá acreditar, si es sociedad, su existencia y representación mediante el certificado que para el efecto expida la Cámara de Comercio correspondiente, teniendo en cuenta que la duración de la compañía debe cubrir al menos un período igual al plazo de ejecución del contrato y 1 (un) año más. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad mayor de 3 (tres) meses, entre la fecha de su expedición y la fecha de la audiencia pública de esta contratación. Las demás entidades lo harán, en la forma que corresponda conforme a la ley y el certificado deberá acreditar las mismas exigencias.

Si el Representante Legal que firma la propuesta requiere de alguna habilitación especial, por ejemplo, de autorización previa de la Junta Directiva para realizar contratos de determinada cuantía, deberá presentarla con la oferta. CHEC podrá exigir, al momento de aceptación de la oferta, la actualización de dicho documento.

Si EL VENDEDOR concurre por conducto de un apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

3.2.5 Paz y Salvo de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales:

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificada por la ley 828 del 10 de noviembre de 2003 -Ley de Reforma Laboral-, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes por sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y

Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis 6 meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis 6 meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

EL VENDEDOR deberá entregar un certificado expedido por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones Parafiscales a que hace alusión el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y en lo que corresponda la Ley 1607 de 2012 y la reglamentación que se expida. De igual forma, EL VENDEDOR se compromete, durante la ejecución del contrato, al cumplimiento de sus obligaciones ante los sistemas de Seguridad Social y Parafiscales cuando de acuerdo con su obligación haya lugar, situación que acreditará ante EL COMPRADOR con la presentación de cada cobro por suministro de energía.

EL COMPRADOR no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto no se aporte el paz y salvo mencionado, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL VENDEDOR.

Las exigencias anteriores, aplican igualmente para la liquidación del contrato. En el momento de la liquidación del contrato EL VENDEDOR dejará constancia ante EL COMPRADOR del cumplimiento y pago de tales obligaciones durante toda su vigencia, estableciendo claramente lo cancelado por estos conceptos y el monto que debieron haber cotizado o aportado. De encontrarse la existencia de alguna diferencia a cargo de EL VENDEDOR, EL COMPRADOR podrá retener de las sumas adeudadas de la ejecución del contrato, el monto del valor de los aportes y directamente hará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones.

3.2.6 Garantía de Seriedad de la Propuesta:

Cada propuesta deberá acompañarse de una garantía de seriedad, bien sea mediante una póliza de seguros a favor de empresas de servicios públicos emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia, de forma que sea aceptable para CHEC.

Esta garantía se registrará por lo establecido en el numeral **6.3. Garantías** del presente pliego de condiciones.

3.2.7 Formulario de Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo:

FORMULARIO
PROCESO DE CONTRATACIÓN CRW353409
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FRAUDE, CORRUPCIÓN Y
SOBORNO

Formulario: _____ Fecha de Elaboración _____ (DD/MM/AÑO)

Introducción e instrucciones
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P. Beneficio e Interés Colectivo (en adelante CHEC), en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de gestión de riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario para quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción y soborno, sus actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos, de Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) El presente formulario debe ser entregado con la propuesta y deber ser diligenciado completamente. Tenga en cuenta que: a) Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así deberá expresarse escribiendo N/A. b) En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal. c) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y Representación Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y copia del RUT de la empresa. d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el VENDEDOR (persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía. e) Para todo Consorcio o Unión Temporal, cada persona natural o jurídica que lo compone debe diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente. f) Para toda sucursal en Colombia de una sociedad extranjera, debe diligenciarse el presente formulario relacionando la información de la sucursal en Colombia, así como de la sociedad principal extranjera, indicando para esta última todos los campos requeridos. g) Diligenciar los siguientes datos: Nro. de PC – EP – CRW – WS: CRW353409 Consorcio o Unión Temporal: _____

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

Autorizo de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A ESP. BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO (En adelante CHEC) identificada con NIT. 890.800.128-6, para realizar el tratamiento de los datos personales consignados en el presente formato con las siguientes finalidades:

DECLARACIONES: Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección de mi información sensible, tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formule o a entregar o no los datos solicitados. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación. Si no está de acuerdo con alguna de las finalidades antes mencionadas, indicarlo en el siguiente campo de observaciones:

AVISO DE PRIVACIDAD

Razón social del responsable: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. Beneficio e Interés Colectivo. Domicilio: Manizales, Caldas, Colombia Dirección física: Estación Uribe- Autopista del café. Dirección Electrónica: www.chec.com.co Teléfono: 8899000. CHEC como responsable del tratamiento de los datos personales aquí consignados, en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y del decreto 1377 de 2013 informa a al titular de los datos personales que le asisten los siguientes derechos: a) actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. b) Solicitar prueba de la autorización concedida al momento de entregar los datos personales, salvo en los casos contemplados en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. c) Ser informado por CHEC, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá previo agotamiento del procedimiento contemplado en la Ley 1581 de 2012. La solicitud de revocatoria no procederá cuando exista un deber legal o contractual que impida eliminar los datos. E) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento, en los términos establecidos en el Decreto 1377 de 2013. f) Tendrá carácter facultativo, las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de niños, niñas o adolescentes.

CHEC ha establecido los siguientes canales, para que estos derechos puedan ser ejercidos: De manera presencial: en las oficinas de Atención al Cliente, que están ubicadas en los municipios del área de cobertura de CHEC. De manera telefónica: a través de nuestras líneas telefónicas gratuitas durante las 24 horas del día en los 7 días de la semana: Línea Nacional 01 8000 912 432 y #415 desde celular CLARO, TIGO o MOVISTAR. De manera escrita: se atienden y reciben las PQRs a través de las oficinas de Atención al Cliente ubicadas en los municipios del área de cobertura o en el módulo de atención a PQRs del sitio web: <http://www.chec.com.co/clientes-y-usuarios/Tramites-y-servicio>. La Política de Protección de Datos Personales de CHEC se encuentra disponible para su consulta en la página web www.chec.com.co y en los puntos de atención ubicados en los distintos municipios del área de influencia de CHEC.

Los datos personales aquí recolectados serán almacenados, usados, suprimidos, procesados, compilados, transferidos, sometidos a circulación, actualizados y dispuestos conforme en la ley 1581

de 2012, en el decreto 1377 de 2013 y en la política de protección de datos personales de CHEC, con las finalidades descritas en la autorización.

Información básica de la Empresa o Persona Natural		
Nombre, Razón o Denominación Social:		
Tipo y Número de identificación:		Fecha de expedición*:
Dirección:		
Ciudad:		País:
Teléfono fijo:		Teléfono celular (Móvil):
Correo electrónico:		
Página WEB:		
Tipo de Sociedad	Nacional (Colombia)	☐
	Extranjera	☐
	Sucursal en Colombia	☐
País: COLOMBIA		
¿La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el Nombre / Razón Social, el tipo y número de identificación de las empresas del grupo empresarial, y la calidad que ostenta dentro del grupo.		
¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras?		

* Para persona natural (cédula de ciudadanía colombiana) en formato dd/mm/aaaa

Información del Representante Legal		
	Principal	Suplente
Nombres		
Apellidos		
Tipo y Nro. de Id.		
Fecha de Expedición		
Dirección		
Ciudad		
Correo electrónico		

Información del Oficial/Empleado de Cumplimiento		
Esta información debe ser diligenciada por las personas jurídicas obligadas a tener un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo o similar		
	Principal	Suplente
Nombres		
Apellidos		
Tipo y Nro. de Id.		
Fecha de expedición		

Teléfono		
Dirección		
Ciudad		
Correo electrónico		
¿La sociedad está sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algún control para la prevención o gestión de riesgos de LA/FT, Fraude, Corrupción y/o Soborno?, Cual(es)? ¿Qué tipo de sistema se tiene implementado?		

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente - PRINCIPALES					
	1	2	3	4	5
Nombres					
Apellidos					
Tipo y Nro. de Id.					
Fecha de expedición					
Dirección					
Ciudad					
Correo electrónico					

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente – SUPLENTES					
	1	2	3	4	5
Nombres					
Apellidos					
Tipo y Nro. de Id.					
Fecha de expedición					
Dirección					
Ciudad					
Correo electrónico					

Información de Revisores Fiscales o Auditores Externos	
	Principal
Nombres	
Apellidos	
Tipo y Nro. de Id.	

Fecha de expedición		
Dirección		
Ciudad		
Correo electrónico		

En caso de tener una firma o persona jurídica como Revisor Fiscal o Auditor, indicar los datos de la misma:
Razón Social:
Tipo y número de identificación:
Observaciones o Aclaraciones:

Accionistas o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%)					
Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:					
Nombres y apellidos*/Razón Social	Tipo y Nro. de Id.	Fecha de expedición del documento	Participación en el capital social (%)	Dirección	Ciudad

*En caso tal de que uno de los accionistas sea una persona jurídica, especifique la razón social y la identificación de la misma.

Nota: Utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir más espacio.

Manifestaciones
Con la presentación de la oferta declaro que:

- Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato o el relacionamiento no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del mismo no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita.
- La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de la misma y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro.
- En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita.
- Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme o condena por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno; en Colombia o cualquier otro país.
- Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, en Colombia o cualquier otro país, o exista información pública, que impacte legal y reputacionalmente a alguna de las empresas del Grupo CHEC, o que pueda exponer a estas frente a un riesgo de carácter legal o reputacional.

Nota: En caso de que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT, fraude, corrupción o soborno, así como información que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, que pueda exponer a CHEC, a un riesgo de carácter legal o reputacional, deberá adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

Autorización

Mediante la presente, autorizo a CHEC., para que consulte las listas públicas establecidas para el control de LA/FT, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.

Para el caso de personas jurídicas, autorizo la consulta, tanto de la persona jurídica, como de los representantes legales, accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social.

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de CHEC.

De igual forma, se procederá cuando CHEC lo requiera durante la ejecución del proceso de contratación o del contrato (en caso de que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma del representante del VENDEDOR o del VENDEDOR persona natural)

Nombres y apellidos:	
Tipo y número de identificación:	
Fecha de la firma del documento *:	

*Es indispensable poner la fecha de firma del documento, ya que en caso contrario no se aceptará como diligenciado correctamente.

El **no** diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleto el presente formulario para el conocimiento del tercero.

3.2.8 Deber de información

Las PARTES se obligan a entregar información veraz y verificable para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una vez al año, a partir de la presentación de la oferta.

De la misma forma, Las PARTES se obligan a informar del inicio de cualquier proceso penal, sin importar si se encuentra en etapa de investigación o juicio, que lleve a cabo la autoridad competente en donde Las PARTES sea parte del proceso, así como cualquier citación que le realice dicha autoridad para que comparezca dentro de una investigación o proceso penal, sin importar en la calidad que sea citado.

3.2.9 Suscripción del contrato

EL COMPRADOR firmará de manera independiente cada contrato o documento correspondiente antes de iniciar la ejecución del contrato. No obstante, lo anterior, de acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales

para las partes, las que no dependen de la firma del contrato, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL VENDEDOR ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa contractual.

3.2.10 Protección de información personal

Las PARTES asumen la obligación de proteger los datos personales a los que accedan con ocasión de este contrato, así como la obligación de cumplir, como responsables o encargados, los deberes que les correspondan acorde con la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuanto sean aplicables. Por tanto, deberán adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, acceso restringido y de no cesión en relación con los datos personales a los cuales accedan, cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberán adoptarse son de tipo lógico, administrativo y físico acorde a la criticidad de la información personal a la que accede y/o recolecta, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y no será sometida a tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto contractual. En caso de tratarse de datos sensibles, de niños, niñas y adolescentes, tales como origen racial, organizaciones sociales, datos socioeconómicos, datos de salud, entre otros, las medidas de seguridad a adoptar serán de nivel alto.

3.2.11 Indemnidad

Cada PARTE mantendrá indemne a la otra, es decir, libre de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones, de sus subcontratistas o dependientes. Por lo anterior, asumirá todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, y en general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a intereses jurídicos de terceros, ocasionados durante la ejecución del objeto y obligaciones contempladas en el presente contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra una PARTE por asuntos, que, según el contrato, sean de responsabilidad de la otra PARTE se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o el presente contrato, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible.

4 EVALUACIÓN DE LAS OFERTA

CHEC verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes según el cronograma establecido. De ser necesario, solicitará aclaraciones o subsanaciones a los oferentes, quienes deberán entregarlas en el plazo definido. De lo contrario, se considerará que los requisitos no fueron

subsanaos; solo quedan habilitados los oferentes que hayan cumplido con los requisitos habilitantes.

4.1 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE PROPUESTAS

CHEC rechazará aquellas propuestas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

- Cuando la propuesta presente desviaciones sustanciales a los pliegos de condiciones o cuando la propuesta resulte incompleta o indebidamente diligenciada.
- No se suministre con todos los requisitos la Garantía de Seriedad de la propuesta o su valor no cumpla con lo especificado en el numeral 6.3
- Si la vigencia de la Garantía de Seriedad de la propuesta se inicia con posterioridad al día de la entrega de las ofertas y los requisitos habilitantes, de acuerdo con el numeral **1.5 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.**
- Cuando se presente la oferta y ésta no se ajusta al tipo de contrato de acuerdo con lo definido en el numeral **2.3 TIPOS DE CONTRATO**, o contenga períodos de suministro de contratos con condiciones diferentes.
- La oferta esté sujeta a petición de declaración de disponibilidad de energía.
- Cuando haya adición o modificación de las cláusulas de la minuta del contrato que se publicó o modificó de acuerdo con lo establecido en el numeral **1.11 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.**
- Cuando, EL VENDEDOR se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, EL COMPRADOR en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de celebrar contrato, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.
- Cuando en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución CREG 134 del 2013 y la Resolución CREG 145 de 2015, las empresas comercializadoras, generadoras y otros agentes interesados en desarrollar nuevos proyectos tengan sus valores de capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) menor a la máxima energía a ofertar en todos los meses del período del compromiso. Para tal efecto se tendrá en cuenta la última versión definitiva de CROM1amt publicada por el ASIC al momento del cierre de la convocatoria.
- Cuando EL VENDEDOR se encuentre incluido en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-).

- Cuando EL VENDEDOR, sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales y miembros de Junta Directiva, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
- Cuando EL VENDEDOR o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o miembros de la junta directiva, hayan sido condenados en sentencia judicial en firme, por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o tengan conocimiento que se encuentran vinculados formalmente a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al oferente, exponiendo a EL COMPRADOR a un riesgo de carácter legal o reputacional.
- Cuando el objeto del contrato involucre activo (s) con medidas cautelares por estar vinculado a un proceso de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad quien haga sus veces no se haya tomado el control o no haya nombrado un depositario directo.
- Cualquier otra causa que se desprenda del Pliego de Condiciones o norma legal aplicable.

4.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

4.2.1 Parámetros de Evaluación

CHEC evaluará únicamente las ofertas transferidas por el ASIC, las cuales corresponden a los oferentes habilitados que cumplieron con los requisitos del numeral 3 **Requisitos Habilitantes** y no incurrieron en las causas de descalificación del numeral 4.1. Las propuestas serán evaluadas según los precios presentados por el VENDEDOR para la energía ofertada.

4.2.2 Procedimiento para Evaluación de Propuestas

CHEC aceptará la oferta u ofertas más favorables de acuerdo con el siguiente procedimiento en atención a los principios de eficiencia, transparencia y neutralidad señalados en el artículo

5 de la Resolución CREG 130 de 2019 para la compra de la energía, la cual es solicitada por EL COMPRADOR según lo descrito en este Pliego.

1. Criterios de Elegibilidad:

- Serán consideradas elegibles aquellas propuestas que cumplan con todas las condiciones establecidas en este Pliego.
- Los oferentes deberán haber presentado la documentación completa requerida en los requisitos habilitantes.

2. Oferta de Reserva:

- CHEC podrá emitir una oferta de reserva en precio y cantidad para cada año solicitado, de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019, las cuales serán el parámetro de comparación para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación y, en dicho caso, será determinante la oferta de reserva para la valoración considerando lo siguiente:

3. Evaluación y Adjudicación:

- Se evaluarán ofertas curvas y planas para el producto 1 (2027,2029 y 2030) y ofertas planas para el producto 2 (2027-2037).
- De presentarse ofertas planas para el producto 1 se le adicionarán 5 \$/kWh al precio ofertado; con el fin de compararlas con las Ofertas que siguen la curva.
- Para el producto 1, las ofertas curvas deben ser con igual porcentaje (%) para todos los meses del año ofertado. Para el caso de las ofertas planas del producto 1, la energía máxima a adjudicar será: para 2027 hasta **5000 kWh** para cada una de las horas del año; para el 2029 hasta **2000 kWh** para cada una de las horas del año, para el 2030 hasta **3000 kWh** para cada una de las horas del año, puede ofertar precios diferentes para cada año, sin embargo, para los meses que conforman el año el precio debe ser el mismo.
- Para el producto 2, la energía máxima a adjudicar será hasta **8000 kWh** para cada una de las horas de los años que conforman el producto, puede ofertar precios diferentes para cada año, sin embargo, para los meses que conforman el año, el precio debe ser el mismo
- Cada año del producto será evaluado individualmente, no se tendrán en cuenta las ofertas económicas con condiciones de dependencia entre años.
- Las ofertas que superen los precios de reserva tope según la metodología de evaluación en cualquiera de los años del producto evaluado, ese año no será tenido en cuenta en la evaluación.

Las propuestas elegibles, que cumplan con las condiciones mencionadas para cada producto solicitado, serán evaluadas con base en el precio, con el fin de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de energía.

- Las ofertas se ordenarán con base en el precio de menor a mayor.
- Se adjudicarán las ofertas que cubran hasta la totalidad de la energía requerida para cada año y que generen un precio promedio de adjudicación menor o igual al precio de reserva.
- Para el producto 1, la energía máxima a adjudicar será: para 2027 hasta **5000 kWh** para cada una de las horas del año; para el 2029 hasta **2000 kWh** para cada una de las horas del año, para el 2030 hasta **3000 kWh** para cada una de las horas del año.
- Para el producto 2, la energía máxima a adjudicar será hasta **8000 kWh** para cada una de las horas de los años que conforman el producto.
- Se podrán realizar adjudicaciones parciales hasta alcanzar la energía solicitada de cada uno de los productos; el porcentaje asignado será el mismo para todos los meses que conforman el producto
- Aquellas ofertas que no tengan precios determinados, u ofertas con un indexador diferente al considerado en el numeral 2.5. PRECIOS DE LA PROPUESTA, no serán aceptados por CHEC.
- Los porcentajes de energía a aceptar se expresarán con dos (2) cifras decimales. Si el porcentaje ofertado incluye milésimas (tercer orden decimal), estas se aproximarán a la centésima superior (segundo orden decimal). Toda cifra decimal a la derecha de las centésimas (segundo orden decimal) se descartará.
- El precio promedio ponderado de adjudicación en ningún momento podrá ser superior al precio de reserva establecido.
- El precio del kWh en la oferta debe contener máximo dos (2) cifras decimales. Si el precio ofertado tiene tres o más cifras decimales, se considerará que el precio ofertado es resultado de descartar toda cifra decimal a la derecha de las centésimas.
- Las ofertas deben presentarse como se define en el numeral 9.1 CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR y en formato Excel, del presente Pliego de Condiciones, los cuales hacen parte integral de la propuesta.

4.2.3 Criterios de Desempate en la Adjudicación de Ofertas

Los criterios de desempate se aplicarán únicamente si dos o más ofertas adjudicables presentan el mismo precio en la evaluación económica.

Empates en Precios Ofertados:

- En caso de empate en los precios ofertados para un producto, la adjudicación se realizará proporcionalmente según las cantidades ofertadas. Esta adjudicación continuará hasta alcanzar las cantidades solicitadas.

4.2.4 Procedimiento para resolver reclamaciones u objeciones sobre el proceso de Evaluación de las ofertas.

- En caso de existir reclamaciones, se deben presentar por parte de los oferentes en la audiencia pública en donde se lleva a cabo la presentación de la evaluación. Chec analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación.
- Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo.

4.2.5 Límite de compra propia:

En el caso de que un oferente adjudicado se encuentre integrado verticalmente con CHEC, tenga el mismo controlante o se encuentre en situación de control, CHEC procederá a calcular el porcentaje límite permitido a adjudicar, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 130 del 2019.

5 PERFECCIONAMIENTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

5.1 PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA

Desde el **29 de julio del 2025**, el Pliego de Condiciones de consulta podrá ser consultado en el SICEP.

5.2 OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

Los posibles oferentes podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones al Pliego de Condiciones mediante comunicación dirigidas a las direcciones electrónicas de los funcionarios responsables de acuerdo con el numeral **1.6 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS**, hasta el **04 de agosto de 2025**. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad a esta fecha no serán objeto de respuesta.

5.3 PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

El Pliego de Condiciones definitivos se publicará en el SICEP el **11 de agosto del 2025**. El Pliego de Condiciones definitivo no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

5.4 ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA

CHEC registrará en el SICEP el **25 de agosto hasta las 14:00 horas**, una oferta reserva, por cada producto requerido, en el mismo formato de remisión de ofertas, con los precios reserva, con las cantidades de energía y precios, de tal forma que la ofertas que

superen los precios de la oferta reserva no serán tenidos en cuenta en la adjudicación. Las cantidades remitidas en la oferta reserva determinarán la demanda objetivo a adjudicar en la audiencia pública.

5.5 ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS

Los oferentes deben registrar los requisitos habilitantes con sus respectivos anexos y las ofertas por producto en el SICEP, hasta las **17:00 horas del 26 de agosto de 2025**.

5.6 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez sean recibidos por parte del ASIC los requisitos habilitantes CHEC realizará la validación de los mismos dentro de los términos establecidos en la resolución CREG 130, artículo 10.3 literal i; de ser necesario solicitará a los oferentes aclaraciones o subsanaciones a los mismos, las cuales deben ser entregadas dentro de este plazo, caso contrario se considerara que no fueron subsanados y no serán sujeto de evaluación.

5.7 EVALUACIÓN OFERTAS

Cumplido lo establecido en el numeral anterior, CHEC enviara al ASIC el listado de oferentes que se ajustaron de manera integral con los requisitos habilitantes, para que el ASIC envíe la información de los oferentes habilitados. CHEC evaluará sólo las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Pliego.

5.8 AUDIENCIA PÚBLICA

De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, o aquella que la modifiquen o sustituya, CHEC realizará la audiencia pública el día hábil siguiente de recibida la información de las ofertas de cantidades y precios de los agentes habilitados por parte del ASIC.

El día de la audiencia pública, en presencia de los asistentes se procederá con la lectura de las cantidades y precios de las ofertas presentadas por los agentes habilitados, y luego se procederá a evaluar las mismas según la metodología descrita en el numeral **4** del Pliego de Condiciones para cada uno de los productos a contratar informando a los oferentes que resultaron adjudicados, de acuerdo con la Oferta Reserva.

5.8.1 LUGAR, FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

La audiencia pública se llevará a cabo en la CHEC Estación Uribe de la ciudad de Manizales Km2 Autopista del Café, el **08 de septiembre de 2025 a las 3:30 p.m.**, hora local. CHEC tiene como posibilidad llevar a cabo la audiencia pública de manera virtual, para lo cual se avisará a través de la Plataforma del SICEP el enlace de la misma.

De conformidad con el método de evaluación descritos en el numeral **4**, se establecerá el orden de elegibilidad del (os) VENDEDOR (s) con quien (es) se celebrará contrato de compra de energía para el período que resulte adjudicado, teniendo en cuenta los requerimientos de energía establecidos por CHEC.

5.8.2 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Durante la Audiencia Pública, CHEC comunicará la aceptación de la (s) oferta (s) a el (los) Vendedor (s) favorecido (s). Posteriormente, CHEC publicará los resultados de la convocatoria pública en la sección de información pública del SICEP. Así mismo se realizará publicación del informe de Adjudicación en el sistema de información corporativo de contrataciones TECUENTO

<https://www13.epm.com.co/ComprasMayores/ConsultarProcesosContratacion.aspx?t=a;>

donde se incluirá el listado de los oferentes adjudicados con la cantidad de energía asignada y su precio.

De igual forma, a la (as) firma (as), los Vendedores a quienes se les haya aceptado la oferta (as) tendrá(n) la obligación de formalizar el contrato definido en el Pliegos de Condiciones Definitivos hasta el plazo indicado en el numeral **1.5 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA** para formalización de contrato, cumpliendo con los tiempos regulatorios dispuestos en la Resolución CREG 130 de 2019 o aquella que la modifique o sustituya y proceder con su registro ante el ASIC en la fecha indicada para registro de contrato en el numeral 1.5 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA. Será responsabilidad del oferente que resulte asignado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para formalizar y registrar el contrato de suministro de energía.

CHEC no se hace responsable por los contratos que no estén formalizados ni registrados en la fecha indicada en el numeral **1.5 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA**, por causas imputables al oferente adjudicado, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Con la existencia de una oferta (as) y su aceptación, queda entendido que el contrato se ha celebrado, esto es, que surgen las obligaciones para las partes, las cuales no dependen de la firma del contrato, y que el registro opera como un requisito exigido por el ASIC para su control, inscripción y ejecución.

5.8.3 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La declaratoria de desierto de la Convocatoria Publica **CP-CHCC2025-002** se hará sólo en el evento de que existan motivos que impidan la selección objetiva de EL VENDEDOR, cuando no se presenten propuestas o ninguna de las presentadas se ajuste de manera integral al Pliego

de Condiciones, o que ninguno de los oferentes sea habilitado, o las ofertas presentadas sean descartadas por no cumplir con lo dispuesto en el numeral **4. EVALUACION DE OFERTAS.**

5.8.4 SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Cuando CHEC estime conveniente podrá suspender la convocatoria, informando al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a “Suspendida” en el SICEP. Esta suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles contados a partir de que CHEC informe al ASIC. Adicionalmente, CHEC podrá cancelar la convocatoria, siempre y cuando el ASIC no haya recibido ofertas, donde CHEC informará al ASIC el cambio de estado a “Cancelado”.

6 FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

6.1 FIRMA DEL CONTRATO

El término máximo para la firmar el contrato y para allegar los documentos requeridos para la formalización del mismo, será dentro de los 13 (trece) días hábiles siguientes a la fecha de la realización de la audiencia pública.

Si EL VENDEDOR favorecido no firma el contrato, ni presenta los documentos requeridos para iniciar su ejecución dentro del plazo señalado, CHEC podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta, a la que se hace referencia el numeral **3.2.6**, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a EL COMPRADOR y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

6.2 REGISTRO DEL CONTRATO ANTE EL ASIC

El registro del contrato ante el ASIC será efectuado por CHEC dentro de los cuatro (4) días hábiles a partir de la fecha de formalización, para esto debe ser remitido el formato a CHEC debidamente firmado.

6.3 GARANTÍAS

6.4 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:

La garantía de seriedad se expedirá teniendo como único asegurado/beneficiario de las mismas a CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO. NIT: 890800128-6 y deberá ser constituida por EL VENDEDOR en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución del contrato, y deberá incluir:

- Aclaración de que esta garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

Por medio de la garantía se cubrirá al COMPRADOR cuando EL VENDEDOR se abstenga de ampliar la vigencia de la garantía de la seriedad de la oferta, cuando el plazo para la aceptación o para formalizar el contrato es prorrogado, o de suscribir el CONTRATO, de acuerdo a las especificaciones de contratación para el cual presentó oferta; así como cuando el Oferente, modifique o revoque la oferta, o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y requisitos necesarios para la celebración, perfeccionamiento, formalización e inicio de la ejecución del contrato, de conformidad con los parámetros previstos en la solicitud de ofertas y en las demás condiciones exigidas por EL COMPRADOR. La garantía de seriedad de la oferta deberá estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta el registro del contrato por parte del ASIC o en su caso hasta la presentación de la Garantía de Cumplimiento, cuando esta se emita posterior al registro.

El que ha de constituir la garantía deberá ser EL VENDEDOR, cuya razón social e identificación deben corresponder exactamente con los que figuran en el certificado de existencia y representación legal. Dicha garantía deberá ser cancelada y asumida por el responsable de la oferta.

La cuantía de la Garantía de Seriedad de la propuesta será de 3% (tres por ciento) del valor de su Oferta Asegurable y deberá tener una vigencia de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha entrega de las ofertas y los requisitos habilitantes por parte de los oferentes hasta el registro de los contratos ante el ASIC.

En todo caso el VENDEDOR mantendrá vigente la garantía de seriedad hasta que El Comercializador solicite al ASIC el registro del (los) contratos, de acuerdo con los plazos estipulados en la resolución CREG 130 de 2019 o aquella que la modifique o sustituya o en su caso hasta la presentación de la Garantía de Cumplimiento, cuando esta se emita posterior al registro.

Mediante la garantía el VENDEDOR garantizará:

- Que mantendrá la totalidad de su propuesta, sin retirarla, ni introducirle adiciones o modificaciones de ninguna clase, desde la fecha de la entrega de ofertas y los requisitos habilitantes del proceso de contratación, hasta el registro de los contratos ante el ASIC. o en su caso hasta la presentación de la Garantía de Cumplimiento, cuando esta se emita posterior al registro.
- Que firmará el contrato con EL COMPRADOR que acepta la oferta, constituirá las garantías exigidas por CHEC y presentará los documentos solicitados para su formalización.
- Que aportará el certificado modificadorio ampliando la vigencia de la misma en el evento en que se le haya solicitado la ampliación del término de la validez de la propuesta.

El debido registro del contrato ante el ASIC. Por tanto, la Garantía de Seriedad de la Oferta se haría exigible, sí por cualquier causa imputable a EL VENDEDOR aceptado, no se procede a dicho registro.

Cuando el VENDEDOR se abstenga de cualquiera de estas obligaciones, CHEC podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía. Igualmente, la garantía se hará efectiva si el VENDEDOR modifica, adiciona o retira su oferta después de la audiencia pública para la presentación de ofertas de este proceso de contratación.

6.4.1 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD

Una vez firmado el contrato se podrán devolver las garantías de seriedad de las propuestas a EL VENDEDOR.

6.5 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Bien sea mediante una póliza de seguros a favor de empresas de servicios públicos **EL VENDEDOR** constituirá a favor de EL COMPRADOR una **Garantía de cumplimiento**, emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la cual deberá ser de procedencia y forma aceptables para EL COMPRADOR.

La garantía de cumplimiento se expedirá teniendo como asegurado/beneficiario de la misma al COMPRADOR, en la cuantía que se especifique para cada uno de los contratos que se generen para CHEC una vez se emitan las respectivas aceptaciones de oferta. Se constituirá esta garantía en la misma moneda del contrato, y deberá cubrir los riesgos que se indican a continuación. El pago de la prima respectiva correrá por cuenta de EL VENDEDOR.

Para el caso de las pólizas de seguro por medio del amparo cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales que le cause el VENDEDOR derivados del incumplimiento imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato asegurado. Este amparo comprende medidas de apremio provisionales y la cláusula penal que se hicieren efectivas. Aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por estos conceptos sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

La garantía de cumplimiento se expedirá teniendo como asegurado/beneficiario de la misma al COMPRADOR, en la cuantía que se especifique para cada uno de los contratos que se

generen para CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO. una vez se emitan las respectivas aceptaciones de oferta.

Se constituirá esta garantía en la misma moneda del contrato, y deberá cubrir los riesgos que se indican a continuación. El pago de la garantía bancaria correrá por cuenta de EL VENDEDOR.

La garantía deberá ser constituida por EL VENDEDOR en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución del contrato; dicha garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar de acuerdo con los períodos adjudicados de manera anual, con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución.

Como excepción al principio de indivisibilidad de la garantía y en aplicación del DECRETO 1082 DEL 2015 ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3, el amparo bajo la póliza de cumplimiento, se otorgará por períodos de mínimo un (1) año y máximo cinco (5) años, sin generar obligatoriedad de renovación por parte de la compañía de seguros, para las siguientes vigencias, para lo cual tanto la compañía de seguros, como el VENDEDOR deberán informar a CHEC, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la última póliza constituida. El VENDEDOR deberá garantizar con otra póliza de cumplimiento o mediante garantía bancaria, sus obligaciones contractuales en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Este aviso no afecta la garantía de la etapa o periodo contractual en ejecución. Si la compañía no da el aviso con la anticipación mencionada y la PARTE garantizada no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el periodo contractual subsiguiente.

Los riesgos que la garantía deberá cubrir son:

6.5.1 Amparo de Cumplimiento

Para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato, deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos constantes de julio de 2025 del suministro aceptado. Utilizando el **IPP serie oferta interna** publicados por el DANE, valor provisional. En caso de renovaciones de las garantías durante la ejecución del contrato las mismas se constituirán por el 3% del valor remanente del suministro aceptado en precios constantes del mes anterior a la renovación.

Se hará efectiva a EL VENDEDOR, en favor de EL COMPRADOR, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del contrato.

Mediante este amparo EL VENDEDOR garantizará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, momento a partir del cual surge la relación contractual, inclusive, la de cumplir con los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido y, amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales. La Garantía de Cumplimiento deberá entregarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato y tendrá una vigencia que se contará a partir del inicio de operación comercial del contrato (inicio del plazo de ejecución) hasta 90 días calendario después de finalizado el plazo de ejecución. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que CHEC S.A. E.S.P BIC, tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el VENDEDOR, en cuyos eventos, CHEC S.A. E.S.P BIC, la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente.

EL COMPRADOR por su parte entregará al EL VENDEDOR como garantía de las obligaciones de pago que surjan del presente contrato, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, los cuales se entregarán en el momento de la firma del contrato.

En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el VENDEDOR se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

6.5.2 Deducciones por incumplimientos

Por incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, la parte responsable del incumplimiento cancelará a la otra, el 20% del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado de acuerdo con el numeral **2.5 PRECIOS DE LA PROPUESTA** del presente pliego, índices publicados por el DANE o la entidad que haga sus veces, de acuerdo con los topes horarios contratados. En el caso de que el incumplimiento provenga del CONTRATISTA y este no cancele dicha suma EL CONTRATANTE hará efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del contrato. La Garantía de cumplimiento debería entregarse dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato.

6.6 REGISTRO DEL CONTRATO

Si por cualquier causa imputable a EL VENDEDOR aceptado, no se procede al registro del contrato ante el ASIC, se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento del contrato.

6.7 PUNTOS DE ENTREGA

La entrega de energía de EL VENDEDOR a EL COMPRADOR se hará en los puntos actuales de frontera de éste con el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento de su mercado. Las pérdidas que se ocasionen en este sistema se considerarán como una mayor demanda de EL COMPRADOR.

6.8 CONDICIONES COMERCIALES

Los pagos de los contratos que se originen de la presente Solicitud Pública de Ofertas serán hechos por EL COMPRADOR con recursos propios, incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales, para los años 2027 al 2037.

Todo pago deberá estar precedido por un medio de cobro que formule EL VENDEDOR.

6.9 MECANISMO DE INDEXACIÓN DE LOS PRECIOS

Para la indexación mensual de los precios, expresados en \$/kWh de julio de 2025 hasta el inicio del suministro y durante todo el período del suministro, se utilizará lo estipulado en el numeral **2.5 PRECIOS DE LA PROPUESTA** del presente pliego, índices publicados por el DANE o la entidad que haga sus veces.

6.10 PRESENTACIÓN Y LIQUIDACION DEL MEDIO DE COBRO

La presentación del medio de cobro debe realizarse mensualmente, liquidando el suministro del mes inmediatamente anterior, utilizando como soporte los archivos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) en la última versión oficial al momento de elaborarlo.

6.11 ENTREGA DEL MEDIO DE COBRO

El medio de cobro será dirigido al domicilio del COMPRADOR. Se aceptará como documento de cobro la copia recibida del mismo al correo electrónico informado de manera previa por EL COMPRADOR, mientras se recibe el original y copia, los cuales deberán haber sido recibidos por EL COMPRADOR al menos 15 (quince) días calendario antes de la fecha de vencimiento, si aún no ha implementado facturación electrónica. Si el VENDEDOR ha implementado facturación electrónica y, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (En archivo XML y PDF) al buzón de EL COMPRADOR, así: facturaelectronicaCHEC@grupo-epm.com Dicho medio de cobro deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos: 1. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. 2. la cantidad total asignada en kWh para el mes. 3. El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo con dos decimales. 4. Versión del ASIC utilizada para el cobro. 5. Valor total a cobrar

en el medio de cobro empleado por EL VENDEDOR como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente entregada por el respectivo precio. 6. Las modificaciones o ajustes al medio de cobro deben tener la misma fecha de vencimiento consignada en el medio de cobro inicial empleado para el mes.

6.12 FORMA DE PAGO

El pago de la energía contratada **será de treinta (30) días calendarios contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente**, para cada período de cobro. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente. En caso de que el medio de cobro bien sea vía correo electrónico u original, se reciba con posterioridad a lo expresado en el numeral anterior, el pago del mismo se desplazará en igual número de días hábiles y debe ser acompañado con un documento donde se indique claramente la nueva fecha de vencimiento.

6.13 GARANTÍAS DE PAGO

En caso de que EL VENDEDOR lo requiera EL COMPRADOR otorgará un pagaré en blanco con carta de instrucciones, el cual deberá ser devuelto por EL VENDEDOR en el momento de terminar el contrato.

6.14 INTERÉS DE MORA

EL COMPRADOR reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo.

6.15 IMPUESTOS Y DEDUCIONES

Los tributos del orden nacional, departamental, distrital y municipal que se causen con ocasión de la celebración del presente acuerdo estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación.

El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la celebración del presente acuerdo y la práctica de las retenciones que procedan, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes.

Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las propuestas, el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por EL COMPRADOR para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle a EL VENDEDOR los mayores costos o hacerle las deducciones.

6.16 PAZ Y SALVO PAGOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Previo a efectuarse el pago, EL VENDEDOR debe demostrar que se encuentra a paz y salvo con los pagos al Sistema Integral de seguridad Social y Parafiscales.

6.17 CESIÓN DEL CONTRATO

En caso de transformación de cualquiera de las partes se tendrá como titular a la nueva empresa o al ente absorbente de los derechos y obligaciones de él emanado, sin necesidad de formalizar la cesión mediante ratificación expresa. Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte. En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquiera otra reorganización de EL VENDEDOR, EL COMPRADOR acepta anticipadamente que EL VENDEDOR ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL VENDEDOR.

7 MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA CHEC S.A. E.S.P. BIC.

CONTRATO No. _____

COMPRADOR: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO – COMERCIALIZADOR.

VENDEDOR: _____

OBJETO: SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO DE CHEC S.A. E.S.P. PARA EL PERIODO _____

Entre los suscritos _____, mayor de edad, vecino de Manizales, identificado con cédula de ciudadanía número _____, de _____ actuando en nombre y representación legal de la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P, Beneficio e Interés Colectivo-, empresa de servicios públicos domiciliada en Manizales y que en adelante para efectos del presente contrato se denominará EL COMPRADOR, y _____, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de _____, identificado con cédula de ciudadanía número _____ de _____ actuando en nombre y representación legal de _____, que en adelante para efectos de este contrato

se denominará EL VENDEDOR, se ha celebrado un contrato de suministro de energía y potencia, que se registrará por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales que regulen la materia. **PRIMERA: Antecedentes.** a) CHEC, realizó la Solicitud Pública de Ofertas CRW353409 para el suministro parcial de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado, incluyendo las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional, para los años comprendidos entre el 1 de enero del 2027 al 31 de diciembre de 2037, y en todo caso la fecha de inicio del contrato será la fecha de registro, de acuerdo con la regulación vigente en el momento del registro. b) Que son actividades inherentes al objeto social de EL VENDEDOR la generación y/o comercialización de energía. c) Que es actividad propia del objeto social de EL COMPRADOR la generación y/o comercialización de energía eléctrica, además de la transmisión y/o distribución de la misma. d) Que EL VENDEDOR y EL COMPRADOR hacen parte del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y por tanto el despacho de generación y la operación del sistema se sujetan a las normas y procedimientos establecidos por los organismos reguladores de dicho sistema. e) Que después que CHEC evaluó la totalidad de ofertas presentadas, la del VENDEDOR cumple con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y presenta el mejor precio para EL COMPRADOR. f) Que la ejecución del presente contrato deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos establecidos por el SIN, y particularmente por aquellos contenidos en el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional junto con sus adiciones y modificaciones, cuyas reglas forman parte integrante e inseparable de este contrato, al igual que las normas y procedimientos establecidos o que se establezcan sobre la materia, durante la vigencia de este contrato, por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- o quien haga sus veces. **SEGUNDA: Objeto del Contrato.** El objeto del presente contrato es por parte de EL VENDEDOR suministrarle a EL COMPRADOR y este a aceptar, la energía y potencia eléctrica requeridas para atender su mercado regulado incluyendo las pérdidas reales hasta el STN, bajo la modalidad de PAGUE LO CONTRATADO según las cantidades estipuladas en el anexo 1, para los meses, precios y las cantidades, indicadas en el Pliego de Condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas No. CRW353409 y según la oferta aceptada, **TERCERA: Fecha de Iniciación del Suministro y Término de Duración.** EL VENDEDOR se compromete a suministrar la energía y potencia objeto de este contrato durante un plazo definido entre el (día) _____ del (mes) _____ del(año)_____ y el (día) ____ del (mes)____ del (año)____ para un total de () meses, en la forma dispuesta en el Pliego de Condiciones y acorde a como se aceptó la oferta. **CUARTA: Valor del Contrato.** Para cualquier efecto, el presente contrato es de cuantía indeterminada, porque este depende de los consumos mensuales registrados y de los precios reales, en la medida en que se ejecute el objeto del contrato y durante la vigencia del mismo. En consecuencia, el valor mensual de este contrato es el que resulte de multiplicar el precio unitario para cada hora, en pesos por kilovatio-hora con dos cifras decimales, actualizado mensualmente, por la cantidad de energía asignada a este contrato, expresada en kilovatios-hora, del mercado regulado de EL COMPRADOR mes a mes, **QUINTA: Precio Monomio de Energía.** El precio de la energía se fija de acuerdo con lo descrito en el Anexo de Características por kilovatio-hora, en pesos colombianos constantes de julio de 2025, con dos cifras decimales. Este precio incluye todos los cargos que son responsabilidad de EL CONTRATISTA, de acuerdo con las resoluciones vigentes a la fecha de cierre de la Solicitud Pública de Ofertas No. CRW353409. Para la indexación mensual de los precios del contrato, expresados en \$/kWh de julio de 2025, hasta

el inicio de suministro y durante todo el período de suministro, se utilizará, el resultante de aplicar la siguiente fórmula: Para los productos 1 y 2 la indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) propuesta(s) aceptada(s) se hará con base en el índice de precios al productor mensual serie Oferta Interna Provisional reportado por el DANE o quien haga sus veces y se actualizará bajo la siguiente fórmula: $P_{mes\ i} = P_{julio\ /25} * IPP_{mes\ i} / IPP_{julio\ /25}$ donde: $P_{mes\ i}$ = Precio del mes consumo a facturar; $P_{julio\ /25}$ = Precio ofertado en pesos constantes de julio /25 IPP mes; i = Índice de Precios al Productor Oferta Interna del mes i ; $IPP_{julio\ /25}$ = Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna de febrero/25. Los demás cargos se reajustarán cómo y cuándo así lo autorice la CREG. **PARÁGRAFO PRIMERO:** De acuerdo con la Circular 014 expedida por la CREG el 12 de julio de 2021, el IPP serie Oferta Interna que debe utilizarse, es el denominado “provisional” publicado por el DANE, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio, dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales deberán adherirse a las condiciones pactadas en este contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los cargos adicionales que se originen por concepto de las nuevas legislaciones, resoluciones, decretos y actas que sean emitidos por las autoridades competentes y que afecten la estructura de costos generando un real desequilibrio económico para una de las partes, será objeto de revisión. Por ello, una vez demostrado el mencionado desequilibrio, y acordado el ajuste correspondiente, se procederá a la modificación del contrato. **SEXTA: Puntos de Entrega.** La entrega de la energía por parte de EL VENDEDOR a EL COMPRADOR se hará en los puntos actuales de frontera de éstas con el Sistema de Transmisión Nacional y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento del mercado de EL COMPRADOR. **SÉPTIMA: Cantidad Contratada.** Los suministros objeto de este contrato se efectuarán de acuerdo con la cantidad total asignada por EL COMPRADOR a EL VENDEDOR, expresada en kWh para cada hora. **OCTAVA: Medio de Cobro y Forma de Pago.** El valor de la energía será cobrado mensualmente por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR de acuerdo con el precio aceptado y de conformidad con la Cláusula Quinta de este contrato, a más tardar 15 (quince) días calendario antes de la fecha de pago, considerando la última versión oficial del ASIC. El medio de cobro empleado por EL VENDEDOR deberá ser dirigido a la dirección informada por EL COMPRADOR, Si el vendedor ha implementado facturación electrónica y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (En archivo XML y PDF) al buzón de EL Comprador facturaelectronicaCHEC@grupo-epm.com Dicho medio de cobro además de los requisitos contemplados en el artículo 617 del Estatuto Tributario deberá contener como mínimo los siguientes conceptos: 1. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. 2. la cantidad total asignada en kWh para el mes. 3. El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo con dos decimales. 4. Versión del ASIC utilizada para el cobro. 5. Valor total a cobrar en el medio de cobro empleado por EL VENDEDOR como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente entregada por el respectivo precio. 6. Las modificaciones o ajustes al medio de cobro deben tener la misma fecha de vencimiento consignada en el medio de cobro inicial empleado para el mes. EL COMPRADOR cancelará la suma respectiva en pesos colombianos, una vez descontados los impuestos, gravámenes o contribuciones que haya lugar; el plazo de pago será de treinta (30) días calendario, contados a partir del último día del mes correspondiente de consumo, siempre

y cuando dicho medio de cobro haya sido recibido por EL COMPRADOR en forma cumplida. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente. **PARÁGRAFO 1:** Si EL COMPRADOR no paga lo adeudado en el término establecido reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo. **PARÁGRAFO 2:** En caso de presentarse errores o discrepancias en la factura, respecto al valor que debe ser cancelado en uno o cualquiera de sus respectivos conceptos, EL COMPRADOR estará obligado a cancelarle a EL VENDEDOR el valor allí señalado, excluyendo la cantidad glosada y dispondrá de un término de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la fecha de su recibo por EL COMPRADOR para manifestar por escrito a EL VENDEDOR las razones de su inconformidad. Si EL COMPRADOR acepta las razones expuestas por EL VENDEDOR sobre la cantidad total o parcialmente glosada, reconocerá y pagará a éste a partir del día del vencimiento del cobro original, un interés equivalente al DTF, aplicado a la cantidad glosada. Si las partes no logran un acuerdo dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendarios siguientes al reclamo, sobre la suma o sumas disputadas, acudirán al procedimiento señalado en la Cláusula Décima Novena del presente contrato. **PARÁGRAFO 3:** EL COMPRADOR no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto EL VENDEDOR suministre paz y salvo de pago por aportes a la seguridad social y parafiscales, mediante certificado expedido por el Revisor Fiscal o en su defecto por el representante Legal, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL VENDEDOR. **PARÁGRAFO 4:** Modificaciones o ajustes: Las modificaciones o ajustes a las cantidades de energía resultantes de reliquidaciones hechas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) sobre períodos anteriores y cuyos medios de cobro hayan sido pagados o se encuentren vencidos, se cobrarán considerando el precio de la energía en el mes modificado y su correspondiente actualización, utilizando para ello la tasa de Depósito a Término Fijo (DTF) certificada por el Banco de la República. Para el período entre la fecha del vencimiento original del mes que se está actualizando y el mes de emisión del cobro de actualización, se utilizarán las tasas DTF mensuales del último día hábil de los meses existentes durante el período, y para el período entre el mes de emisión y del vencimiento del cobro se utilizará la tasa DTF del último día hábil del mes anterior al de expedición del medio de cobro. Los pagos o abonos correspondientes a estos ajustes se harán el primer día hábil del mes siguiente a la recepción del documento por EL COMPRADOR, siempre que esto haya ocurrido con 15 (quince días) de anticipación. Las modificaciones o ajustes derivados de la aplicación de la indexación mensual de los precios del contrato, a la que hace alusión la cláusula Quinta de este contrato y que se asocian con las disposiciones de la CREG incorporadas en la Circular 014 de 2022, no serán objeto de actualización con las tasas DTF citadas en este parágrafo; a no ser que sea una nueva disposición expresa en la regulación, por parte de la CREG, caso en el cual se procederá de conformidad con lo allí establecido. **NOVENA: Sujeción de los Pagos a las Apropiações Presupuestales.** Todos los pagos que EL COMPRADOR se obliga a realizar en desarrollo del presente contrato se hacen con recursos propios incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales. **DÉCIMA: Registro del Contrato y Exigibilidad.** El registro del contrato ante el ASIC, tendrá como efecto primordial permitir la liquidación y facturación de los intercambios de energía de las empresas participantes en la Bolsa de Energía y, además, el reconocer expresamente que las partes se someten a todas las reglas y procedimientos

relacionados con el objeto de este contrato, especialmente en lo relativo a facturación, mediciones, racionamiento, fuerza mayor, riesgos en la transmisión, pérdidas en los Sistemas de Transmisión Nacional y Regional. Igualmente harán parte del presente contrato el Reglamento de Operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial del SIN, así como el Estatuto de Racionamiento y los que los modifiquen o deroguen. **PARÁGRAFO:** a) EL COMPRADOR se encargará del registro del presente contrato ante el ASIC dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato de acuerdo con lo estipulado en la Resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la modifiquen. Si por cualquier causa imputable a EL VENDEDOR el contrato no se puede registrar o no se puede despachar durante su ejecución se hace efectiva la Garantía de Cumplimiento que ampara este riesgo, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la Garantía de Cumplimiento. b) Sin embargo, dado que aprobarlo digitalmente es una obligación de las partes, entendiéndose que cualquier demora en este trámite por causas imputables a alguna de las partes obliga a la parte incumplida a resarcir a la otra por el posible perjuicio ocasionado, el cual deberá ser demostrado objetivamente por la parte afectada. **DÉCIMA PRIMERA: Límite de Responsabilidad e Indemnizaciones.** Cada una de las partes será responsable por los perjuicios que le ocasione a la otra, siempre y cuando provengan o sean consecuencia de culpa o negligencia de la parte contra la cual se alega. **PARÁGRAFO:** a) El VENDEDOR no es responsable por las fallas en los sistemas de transmisión, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente. b) La calidad, confiabilidad y continuidad son responsabilidad del operador de red y no del VENDEDOR. **DÉCIMA SEGUNDA: Estatuto de Racionamiento.** EL VENDEDOR y EL COMPRADOR, en su condición de miembros integrantes del SIN, se someten a las condiciones del Estatuto de Racionamiento, de acuerdo con las Resoluciones CREG 119 de 1998, CREG 190 de 2009 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. **DÉCIMA TERCERA: Fuerza Mayor y Caso Fortuito.** Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobada, por fuera del control de La Parte y que no implique falta o negligencia de éste. Para efectos del contrato, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. Los inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito deberán informarse a la otra Parte por el medio más rápido posible, dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes al momento en que hayan comenzado; dentro de los 10 (diez) días siguientes, entregará a la Otra Parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que aquella pueda requerir. **DÉCIMA CUARTA: Modificación y Terminación.** Además de las causales previstas en la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones complementarias sobre modificación y terminación de contratos, el presente contrato podrá modificarse cuando así lo convengan las partes, mediante iniciativa de una de ellas o de ambas, lo cual realizarán mediante un Acta de Modificación Bilateral, y podrá darse por terminado, cuando se presente una de las siguientes circunstancias: a) Ocurrencia de Fuerza Mayor o de Caso Fortuito que ponga a una de las partes, o a ambas, en imposibilidad de cumplir el objeto contractual; b) Incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, caso en el cual la parte responsable del incumplimiento cancelará a la otra, el 20% del valor que resulte de multiplicar

la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con el IPP serie Oferta interna de acuerdo con los topes horarios contratados; en el caso de que el incumplimiento provenga del VENDEDOR y este no cancele dicha suma EL COMPRADOR hará efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del contrato, si lo anterior no es posible acudirá a la vía judicial, para lo cual este contrato presta mérito ejecutivo. c) El no pago por parte de EL COMPRADOR del valor equivalente a 2 (dos) cobros consecutivos de energía eléctrica suministrada; d) Liquidación forzosa de una de las partes, o embargo de sus bienes en forma tal que ponga en riesgo la continuidad del contrato; e) En el evento de que una de las partes intervinientes ceda o transfiera a un tercero el presente contrato total o parcialmente, sin la autorización previa, expresa y escrita de la contraparte. f) El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen, las modifiquen o las complementen. **PARÁGRAFO 1.** Sustitución contractual: En caso de transformación empresarial de una de las partes, la entidad nueva que llegare a absorber su patrimonio o aquella en la cual continúen radicados los derechos, acciones, bienes y obligaciones patrimoniales vinculados al presente contrato, ocupará o continuará ocupando la posición contractual de la parte reestructurada, sin necesidad del consentimiento de la otra y sin que la suscripción del otrosí que dé cuenta del cambio se considere esencial para que se efectúe la sustitución contractual con plenos efectos entre las partes y ante terceros. **PARÁGRAFO 2.** No exención de las obligaciones contractuales: La terminación anticipada del contrato no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas en desarrollo del mismo. En el evento de ocurrencia de una de las causales de terminación anticipada del contrato, la parte afectada lo informará inmediatamente al ASIC para que éste deje de considerar el contrato en la comercialización del mercado mayorista. **PARÁGRAFO 3.** Revisión: Cuando se presenten hechos posteriores a la aceptación de la oferta, imprevisibles o imprevistos, que hagan más gravosa la prestación de futuro cumplimiento de una de las partes, tales como disposición legal o acto administrativo de carácter superior y de alcance general, entre otras, la parte afectada solicitará por escrito a la otra una revisión de los términos del contrato, con objeto de restablecer el equilibrio económico; a partir de la fecha de la comunicación, las partes deberán adelantar un proceso de ajuste económico mediante arreglo directo, conciliación u otro mecanismo de solución de conflictos; si transcurridos dos (2) meses no hubieren llegado a concertar una fórmula, acudirán al juez, quien examinará las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello fuere posible, los reajustes que la equidad indique, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para las partes; de no ser posible establecer una fórmula de equilibrio, decretará la terminación del contrato, en los términos previstos en el artículo 868 del Código de Comercio. **PARÁGRAFO 4:** Terminación Unilateral del Contrato: el presente contrato podrá darse por terminado unilateralmente cuando a alguna de las partes se le haya iniciado algún proceso de limitación del suministro de energía en bolsa de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003, CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan, presentándose el incumplimiento de sus obligaciones en la continuidad del suministro; caso en el cual la parte responsable del incumplimiento cancelará a la otra, el 20% del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con IPP serie Oferta interna, de acuerdo con los topes horarios contratados, para lo cual la parte afectada con el incumplimiento podrá

informar al ASIC la terminación anormal del contrato según lo dispuesto en la resolución CREG 038 de 2010. En el caso de que el incumplimiento provenga del VENDEDOR y este no cancele dicha suma EL COMPRADOR hará efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del contrato, si lo anterior no es posible acudirá a la vía judicial, para lo cual este contrato presta mérito ejecutivo. **PARÁGRAFO 5:** CROM. Las partes se comprometen a cumplir con lo establecido en la Resolución CREG 156 de 2012 y las demás que las modifiquen, sustituyan y/o reemplacen y en caso de incumplimiento se ejecutará lo establecido en el literal b) de esta cláusula y se podrán hacer efectivas las garantías de cumplimiento del contrato. **PARÁGRAFO 6:** Causales especiales de terminación anticipada del contrato. Terminación anticipada del contrato. LAS PARTES acuerdan que se podrá dar por terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente una o varias de las situaciones que a continuación se estipulan: Se podrá dar por terminado el contrato, sin que este hecho dé lugar a indemnizar algún tipo de perjuicios a LA PARTE que incurra en una o varias de las siguientes causales: a) Cuando una de LAS PARTES no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le sean aplicables. b) Cuando una de LAS PARTES o algunos de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, figuren en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), en las listas de la OFAC Banco Mundial, Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-y/o en las listas nacionales o internacionales. Para esta causal se podrá contemplar la posibilidad de Cesión del contrato. c) Cuando exista en contra de una de LAS PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o de sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o de sus miembros de Junta Directiva, sentencia judicial en firme en cualquier país que los condene por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados en cualquier país a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, exponiendo a la otra, a su vez, a un riesgo de carácter legal o reputacional. d) Cuando se presenten elementos que puedan representar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado de activos o financiación del terrorismo. e) Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones, la licitud de sus recursos o que cualquiera de las partes ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. f) Cuando se presenten yerros, inconsistencias, discrepancias o falsedades en la documentación e información aportada. g) Cuando los accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o los representantes legales, representantes de formas asociativas y miembros de Junta Directiva de una de LAS PARTES, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron

involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. h) Cuando cualquier activo objeto del contrato sea objeto de una medida de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacentes o la entidad que haga sus veces no tenga el control o no le haya sido nombrado un depositario directo. i) Cuando en la ejecución del contrato, una de las PARTES sea sancionado por la autoridad competente por conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia que exponga a la otra PARTE a un riesgo reputacional o legal. j) Cuando EL VENDEDOR incumpla el Código de conducta para Proveedores y PROPONENTES de EL COMPRADOR. Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, se comunicará a la otra PARTE la decisión de iniciar el trámite, indicándole la causal o causales que se invocan. La PARTE que recibe tal comunicación podrá demostrar en un plazo no superior a quince (15) días calendario que subsanó o eliminó o desvirtuó la existencia de la situación o de la condena. LAS PARTES acuerdan que, si no se logra demostrar en el plazo fijado que la causal ha sido subsanada o eliminada o que no existió, habrá lugar a la terminación del contrato, lo cual se comunicará inmediatamente y se procederá a la liquidación o al cierre de cuentas del mismo, según corresponda, en el estado en que se encuentre, quedando obligada LA PARTE que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra PARTE. **DÉCIMA QUINTA:** Cláusula Penal. De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de una de ellas en las obligaciones del contrato, o de la terminación del mismo por hechos imputables a esta, LA PARTE responsable pagará a la OTRA PARTE, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con lo estipulado en la cláusula quinta Precio Monomio de Energía de energía, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la OTRA PARTE, por eso, en exceso de esta suma podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento a la OTRA PARTE. En otras palabras, se descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. Para el caso del COMPRADOR, el valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se adeude al VENDEDOR, de ser posible, o se cobrará directamente a EL VENDEDOR, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. **DÉCIMA SEXTA: Cesión del Contrato.** En caso de transformación de cualquiera de las partes se tendrá como titular a la nueva empresa o al ente absorbente de los derechos y obligaciones de él emanado, sin necesidad de formalizar la cesión mediante ratificación expresa. Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte. **PARÁGRAFO 1:** En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquiera otra reorganización de EL VENDEDOR, EL COMPRADOR acepta anticipadamente que EL VENDEDOR ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL VENDEDOR. **PARÁGRAFO 2:** Será requisito de aceptación de la cesión que el cesionario tenga calidades tales que ofrezca suficiente garantía o respaldo del cumplimiento de las obligaciones a cargo del cedente. **DÉCIMA SEPTIMA: Liquidación del Contrato.** La liquidación del contrato deberá efectuarse dentro de los 6 (seis) meses siguientes

a su terminación y se hará constar en un acta suscrita por los representantes legales de las partes o por los funcionarios en quienes éstos hubieren delegado tal función. En el evento que el ASIC llegare a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para este contrato, con posterioridad a la liquidación del mismo, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 4 de la Cláusula Octava de este contrato. **DÉCIMA OCTAVA: Renuncia a Requerimiento.** Para el cobro de cualquier suma de dinero que se adeude en virtud de este contrato, no será necesario constituir en mora o requerir el pago de la misma, derechos a los cuales renuncian las partes. **DÉCIMA NOVENA: Ley del Contrato y Controversia.** Para todas las diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución del presente contrato, las partes buscarán mecanismos de arreglo directo tales como la negociación directa, o la conciliación, esto durante un término de hasta 30 (treinta) días calendario, contados a partir del día siguiente a aquél en que una de las partes comunique a la otra por escrito la diferencia, si no se producen acuerdos las partes podrán acudir al medio judicial pertinente en Colombia. **VIGESIMA: Inhabilidades e Incompatibilidades.** Las partes declaran que no se encuentran incursas para la celebración y ejecución del presente contrato en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución, en la ley general y particularmente en aquellas señaladas en la Ley 80 de 1993 y Ley 142 de 1994, además de encontrarse a Paz y Salvo con los organismos directamente relacionados con su actividad y que le exigen dicha calidad, para el cabal desarrollo del giro ordinario de sus negocios. **VIGÉSIMA PRIMERA: Régimen Jurídico.** El presente contrato se rige por las normas del derecho privado y, en especial, por las Leyes 142 y 143 de 1994 y demás normas concordantes vigentes. Si con posterioridad a la fecha de su celebración y perfeccionamiento se expiden o promulgan disposiciones legales que modifiquen los términos, condiciones y derechos adquiridos mediante este contrato, las partes expresamente se obligan a realizar en el menor tiempo posible, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico-contractual, de manera que se brinden mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar el contrato dentro de los parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados. **VIGÉSIMA SEGUNDA: Domicilio, Comunicaciones y Notificaciones.** Se establece como domicilio contractual el municipio de Manizales, Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón del presente contrato serán remitidas directamente a los representantes legales de las partes o a quienes ellos designen. **VIGÉSIMA TERCERA: Impuestos, Gravámenes o Deducciones.** Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las propuestas el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por EL COMPRADOR para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle a EL VENDEDOR los mayores costos o hacerle las deducciones. La modificación por aumento, disminución, eliminación o creación de otro tipo de tributos no será tenida en cuenta por EL COMPRADOR ni para hacer ajustes ni para hacer deducciones al VENDEDOR. EL COMPRADOR deducirá del valor del contrato, todos los impuestos y retenciones a que haya lugar en el momento de hacer el pago, de acuerdo con las disposiciones legales y vigentes, sin dar lugar a reclamaciones por parte de EL VENDEDOR. **PARÁGRAFO: Impuesto de Timbre.** Este impuesto se liquidará y deducirá de acuerdo con las normas que rijan al momento de efectuar los pagos o según como lo defina la norma aplicable al mismo. **VIGÉSIMA CUARTA:**

Gastos Legales. EL VENDEDOR deberá pagar todos los gastos legales para la realización del suministro contratado y dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos, reglamentos y resoluciones aplicables que existan sobre el particular o que se decreten durante el desarrollo del contrato. **VIGÉSIMA QUINTA: Perfeccionamiento y Ejecución del Contrato.** De acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes, las que no dependen de la firma del contrato, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL VENDEDOR ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa contractual. **VIGÉSIMA SEXTA: Documentos del Contrato.** Hacen parte del presente contrato, entendiéndose que todos son complementarios, y que cualquier estipulación que aparezca en uno de ellos regirá para todos: El Pliego de Condiciones y sus Adendas, la propuesta, las actas de modificaciones bilaterales que sean acordadas por escrito entre las partes en desarrollo del Contrato, las aclaraciones a los anteriores documentos, las normas que rigen la contratación, es decir, el reglamento de operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial, y el Estatuto de Racionamiento. En caso de discrepancia entre los diferentes documentos, se atenderá lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: el Contrato y sus modificaciones, el Pliego de Condiciones y la propuesta y sus aclaraciones. **VIGÉSIMA SEPTIMA: Cumplimiento de normatividad anticorrupción.** Las partes se comprometen durante la vigencia de la relación contractual a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto del presente contrato, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra la corrupción, Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Extinción de Dominio. Las partes certifican que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relación jurídica no está incluido en la lista OFAC(Clinton), ni se encuentra vinculado en ningún proceso penal por lavado de activos o cualquiera de sus delitos subyacentes. **PARÁGRAFO:** Para efecto de lo establecido en esta cláusula, las partes se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales e internacionales, convenciones, tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción, especialmente las leyes: (i) Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA por su nombre en inglés), (ii) Ley Canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA por su nombre en inglés), y (iii) Ley británica Anti Soborno (UKBA por su nombre en inglés), consideradas como buenas prácticas a las cuales CHEC no está obligada; y en especial lo establecido en las herramientas de prevención de fraude, corrupción y soborno que tiene CHEC, como la Política Cero Tolerancia Frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno, Código de Ética en el cual se declaran los principios de Acción de la Empresa, El Manual de Conducta Empresarial del Grupo EPM, que corresponde a estándares de comportamiento éticos a los cuales deben adherirse todos sus colaboradores y el Código de Conducta para Proveedores y Contratistas en el cual se establecen criterios de conducta (entre otros los éticos) para nuestros proveedores, los cuales se encuentran ubicados en <https://www.chec.com.co/Home/Transparencia>. LAS PARTES acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del negocio jurídico ni ellas, ni sus subcontratistas o trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o

retener cualquier negocio, ventaja o actividades. Así mismo, LAS PARTES y quienes actúan en su representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del negocio jurídico.

VIGÉSIMA OCTAVA: Garantía de cumplimiento. El VENDEDOR constituirá a favor de EL COMPRADOR una garantía de cumplimiento, bien sea mediante una póliza de seguros a favor de empresas de servicios públicos, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario, para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato, la cual deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos constantes de febrero de 2025 del suministro aceptado. En caso de renovaciones de las garantías durante la ejecución del contrato las mismas se constituirán por el 3% del valor remanente del suministro aceptado en precios constantes del mes anterior a la renovación. Se hará efectiva a EL VENDEDOR, en favor de EL COMPRADOR, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del contrato; Mediante este amparo EL VENDEDOR garantizará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, momento a partir del cual surge la relación contractual, inclusive, la de cumplir con los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido y, amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales. La Garantía de Cumplimiento tendrá una vigencia que se contará a partir del inicio de operación comercial del contrato (inicio del plazo de ejecución) hasta 90 días calendario después de finalizado el plazo de ejecución. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que CHEC S.A., E.S.P tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el VENDEDOR, en cuyos eventos, CHEC S.A., E.S.P, la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza de cumplimiento se otorgarán por los periodos contratados menores a 5 años o periodos de 5 años hasta completar los años contratados más 90 días calendario según corresponda, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato, para lo cual el garante deberá informar con 6 meses de anticipación al vencimiento de la póliza la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la póliza para lo cual el vendedor deberá garantizar con otra compañía de seguros o mediante otro mecanismo sus obligaciones ante el contrato que deberá entregarle al COMPRADOR tres (3) meses antes para la validación del cumplimiento, antes del vencimiento de la póliza. Si la Compañía de Seguros de un período de vigencia decide no continuar garantizando el período subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a CHEC SAS ESP, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afectará la garantía de la etapa asegurada. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el VENDEDOR no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar el período subsiguiente. En caso de que no se renueve o no se constituya la nueva garantía con la anticipación requerida, se considerará como incumplimiento cierto, ostensible e injustificado de obligaciones a cargo del VENDEDOR, que podrá dar lugar a la terminación anticipada del Contrato. **PARAGRAFO 1:** En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida

de esta oferta, durante su vigencia, el VENDEDOR se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir. **PARÁGRAFO 2:** La Garantía de cumplimiento deberá entregarse dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del contrato. **PARAGRAFO 3:** Deducciones por incumplimientos. Por incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, la parte responsable del incumplimiento cancelará a la otra, el 20% del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con IPP – serie Oferta interna, de acuerdo con los topes horarios contratados. **PARAGRAFO 4:** EL COMPRADOR por su parte entregará al EL VENDEDOR como garantía de las obligaciones de pago que surjan del presente contrato, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, los cuales se entregarán en el momento de la firma del contrato.

Para constancia se firma el presente contrato en la fecha indicada en el pie de la firma indicada por EL COMPRADOR Y VENDEDOR.

EL COMPRADOR, _____

EL VENDEDOR, _____

Elaboró: _____

Aprobó: _____

Revisión Legal: _____

PAGARE No. _____ A LA ORDEN DE:

CONTRATO CHEC No. _____

_____, mayor y vecino de Manizales, identificado con cédula de ciudadanía No. _____, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la **CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A.E.S.P. BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO, CHEC S.A. E.S.P. BIC**, sociedad anónima comercial de nacionalidad colombiana, clasificada como empresa de Servicios Públicos Mixta, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen legal aplicable a las empresas de servicios públicos y a las normas especiales que rigen las empresas del sector eléctrico, reformada según consta en Escritura Pública 2497 del 4 de abril de 2009, otorgada en la Notaria Segunda del Círculo de Manizales, Caldas, e inscrita en la Cámara de Comercio el 16 de abril de 2009 bajo el número 55256, quien en adelante se denominará **EL DEUDOR. Declaro:**

PRIMERO: Que en virtud del presente título valor, **EL DEUDOR** pagará de manera incondicional, irrevocable e indivisible a la orden de _____ identificada con Nit No. _____ o a quien represente sus derechos, en las instalaciones de _____, ubicadas hoy en _____, el día _____ () del mes de _____ del año _____, la suma de; (a) _____ pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de capital, (b) _____ pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de intereses moratorios sobre el capital en mora, desde el día del vencimiento hasta el día que dicho capital sea pagado efectivamente, a la tasa máxima legal permitida, sin exceder los límites legales, y (c) _____ pesos colombianos (\$ _____ moneda corriente) por concepto de cláusula penal pecuniaria.

SEGUNDO: En caso de incumplimiento en el pago de la suma indicada en el numeral PRIMERO del presente pagaré, **EL DEUDOR** reconocerá y pagará a _____, sobre tal suma, intereses moratorios a la tasa máxima legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera en la fecha del pago efectivo, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de este pagaré y hasta el día en que tal suma sea efectivamente pagada.

TERCERO. - EL DEUDOR renuncia expresamente a toda clase de requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora.

CUARTO: Que los valores que por concepto de Impuesto de Timbre se generen, serán de cargo de **EL DEUDOR**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 519 del Estatuto Tributario.

QUINTO: Que todos los costos y gastos en los que incurra para hacer efectivo este pagaré serán de cargo de **EL DEUDOR**. En caso de cobro judicial, serán a cargo de **EL DEUDOR** las sumas que determine el juez competente por costas y gastos del proceso.

SEXTO: _____, podrá declarar insubsistentes los plazos de la obligación a cargo de **EL DEUDOR** o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato, judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos: a) Cuando **EL DEUDOR** incurra en mora en el pago de cualquiera de las obligaciones de pago derivadas de la relación jurídica surgida del contrato _____ y la Oferta del _____ de _____ del _____ presentada por _____. aceptada mediante el contrato _____ suscrito el día ____ de ____ de _____, según aplique; b) Cuando **EL DEUDOR** inicie trámite de liquidación obligatoria. c) En los demás casos autorizados por la Ley.

SEPTIMO: - EL DEUDOR excusa el protesto de este título valor.

Este Pagaré en Blanco debe ser diligenciado de acuerdo con lo estipulado en la Carta de Instrucciones anexa al mismo.

Para constancia se firma en _____ a los _____ () días del mes de _____.

Para constancia se firma en _____ a los _____ () días del mes de _____.

EL DEUDOR,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gerente General

Cédula de Ciudadanía No. XXXXXXXX, de XXXXXXXX

CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ EN BLANCO No. _____

CONTRATO CHEC No. _____

Señores,

Por medio de la presente y actuando en mi calidad de Representante Legal de **CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. -BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO**, empresa de servicios públicos domiciliarios, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Manizales, todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación expedido por la Secretaría General de la Empresa, autorizo expresa e irrevocablemente a _____ para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio, proceda a llenar los espacios en blanco que presenta el Pagaré a la orden, identificado con el No. _____ Contrato No. _____, que hemos otorgado a su favor, y el cual se encuentra adjunto a la presente, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

La cuantía del Pagaré será igual al valor de todas las obligaciones de pago exigibles (facturas, intereses y cláusula penal pecuniaria) que resulte a deber **CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. -BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO**, _____ a _____. al momento de ser llenados los espacios dejados en blanco, en virtud del Contrato No. _____ suscrito entre las partes el _____.

1. Los espacios dejados en blanco se llenarán por _____ en caso de que **CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. -BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO**, incurra en una de las siguientes causales: a) El incumplimiento total o parcial, de cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato No. _____, dentro de los plazos estipulados para los correspondientes pagos. b) Cuando el pago se realice mediante cheque y el mismo resulte devuelto por cualquier causal imputable a **CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. -BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO**.
2. La fecha de creación del Pagaré será aquella en la cual se diligencien los espacios dejados en blanco y el mismo será exigible a la vista o en la fecha que establezca.
3. El lugar de pago será en las instalaciones de _____, ubicadas hoy en _____.

4. El Pagaré en blanco será devuelto una vez **CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. -BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO**, cumpla en su totalidad con las obligaciones de pago derivadas del contrato No. _____.

5. Para constancia, se firma en _____ a los _____ () días del mes de _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gerente General

Cédula de Ciudadanía No. XXXXXXXX, de XXXXXXXX

8 CANTIDADES DE ENERGIA SOLICITADAS POR PRODUCTO

8.1 Cantidades de energía solicitadas en kWh; Producto 1; Periodo del 1 enero del 2027 al 31 de diciembre del 2027, 1 enero del 2029 al 31 de diciembre del 2029, 1 enero del 2030 al 31 de diciembre del 2030.

CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADAS (kWh)
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO
2027

Mes	Tipo Dia	Dias	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	19	4.596,36	4.318,69	4.172,10	4.137,45	4.406,97	5.320,41	5.872,81	9.259,77	9.367,69	9.521,32	9.936,68	10.365,22	10.281,44	10.239,01	10.374,48	10.389,28	10.369,53	8.811,32	9.458,91	9.882,23	9.482,95	8.615,11	7.255,21	6.323,98	5.771,095
	Sábado	5	4.750,48	4.371,20	4.275,64	4.259,21	4.282,49	4.549,34	4.983,11	8.691,58	9.236,33	9.586,37	9.780,55	9.979,38	10.244,75	10.067,86	10.078,65	9.509,70	9.729,57	8.219,98	9.028,82	9.298,32	8.862,47	8.215,52	7.321,27	6.607,07	
	Domingo	5	4.947,95	4.534,75	4.263,06	4.123,77	3.982,98	3.966,61	3.993,23	7.191,35	7.769,72	8.160,82	8.477,35	8.867,92	9.096,29	9.191,51	8.969,01	8.952,70	9.008,68	7.642,80	8.647,46	9.080,19	8.767,04	7.942,09	6.777,65	5.988,29	
	Festivo	2	4.961,48	4.816,80	4.586,57	4.338,14	4.150,97	3.969,97	3.628,59	6.470,85	6.851,27	7.407,30	7.732,77	8.101,09	8.602,82	8.905,18	8.594,68	8.634,11	8.757,79	7.579,71	8.417,40	8.651,27	8.369,75	7.669,66	6.763,85	5.918,46	
Feb	Ordinario	20	4.373,39	4.312,17	4.133,92	4.265,64	4.378,86	6.080,90	6.857,57	10.012,43	9.844,78	9.828,50	10.115,76	10.418,94	10.174,73	10.176,54	10.430,40	10.584,06	10.482,11	8.627,16	9.571,65	9.748,39	9.320,82	8.479,76	7.192,98	6.104,66	5.363,535
	Sábado	4	4.799,02	4.503,63	4.329,02	4.215,50	4.315,73	4.574,23	5.161,46	9.216,40	9.700,01	9.877,32	10.144,47	10.410,84	10.259,64	10.030,94	9.999,12	9.948,25	10.048,13	8.518,94	9.304,82	9.591,67	9.169,89	8.238,18	7.213,35	6.260,80	
	Domingo	4	4.899,32	4.541,96	4.263,43	4.125,27	4.068,35	4.041,92	4.065,06	7.481,38	8.160,64	8.669,44	8.735,50	9.169,13	9.595,95	9.656,12	9.420,24	9.826,53	9.816,50	7.667,92	9.154,50	8.669,52	8.509,33	7.723,80	6.535,77	5.574,32	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mar	Ordinario	20	4.194,33	3.980,09	3.914,30	3.898,14	4.340,56	5.692,24	6.317,99	9.170,91	9.020,96	9.070,44	9.177,51	9.750,01	9.614,95	9.964,09	9.843,67	9.929,76	9.681,75	8.309,94	9.177,05	9.528,20	9.178,65	8.059,41	6.936,77	5.882,18	5.627,140
	Sábado	4	4.074,34	4.193,35	4.070,02	4.000,94	4.142,58	4.534,62	5.120,58	8.886,25	9.323,83	9.621,75	9.712,41	9.711,99	9.777,15	9.618,57	9.635,43	9.684,46	9.556,56	8.204,43	8.763,57	9.341,05	8.973,01	8.263,32	7.309,08	6.395,61	
	Domingo	4	4.734,64	4.470,63	4.141,15	4.195,56	4.175,64	3.522,98	3.937,59	7.161,62	7.781,43	8.010,21	8.372,85	8.820,78	8.786,11	8.981,87	8.861,60	8.825,66	8.678,51	7.535,39	8.300,78	8.857,85	8.952,78	8.068,90	6.987,39	5.859,07	
	Festivo	3	4.920,91	4.751,40	4.466,19	4.442,77	4.468,08	4.332,32	4.417,32	7.602,62	8.075,47	8.379,57	8.910,79	9.226,31	9.518,36	9.377,87	9.485,32	9.437,36	9.326,97	8.204,51	9.387,92	9.672,76	9.334,17	8.644,00	7.110,38	6.079,49	
Abr	Ordinario	22	4.377,16	4.182,84	4.176,09	4.086,99	4.466,59	5.654,70	6.422,90	9.461,23	9.339,21	9.291,40	9.748,58	10.083,82	10.028,12	10.040,94	10.426,61	10.414,64	10.351,36	8.714,38	9.561,88	9.779,95	9.473,53	8.600,65	7.290,52	6.187,94	5.689,824
	Sábado	4	4.721,13	4.503,43	4.343,65	4.302,91	4.451,45	4.663,26	4.827,76	8.912,74	9.170,79	9.374,16	9.792,48	9.831,03	10.190,87	9.924,98	10.085,25	10.171,33	10.240,70	8.429,07	9.862,98	9.390,24	8.965,39	8.440,73	7.574,73	7.300,49	
	Domingo	4	5.100,98	4.699,42	4.411,95	4.347,26	4.121,85	4.105,16	4.252,16	7.377,76	8.147,70	8.372,52	8.737,35	8.847,77	9.275,16	9.281,61	9.236,33	9.354,02	8.076,38	9.010,28	9.186,08	9.056,73	8.416,28	7.495,87	5.978,25		
	Festivo	0	5.529,39	6.687,67	6.332,80	6.040,24	6.099,06	6.287,04	6.807,75	9.068,97	10.024,10	10.555,45	10.929,89	11.927,13	12.247,44	11.919,77	11.755,29	11.561,94	11.463,28	12.937,98	14.332,67	14.799,96	14.268,75	13.511,72	12.183,61	10.521,89	
May	Ordinario	19	4.270,45	4.083,92	3.952,28	3.994,09	4.377,15	5.599,35	6.278,39	9.229,93	9.087,63	8.888,43	9.168,28	9.774,86	9.616,98	9.730,95	10.093,87	10.123,39	9.994,28	8.493,64	9.275,30	9.502,63	9.100,62	8.272,92	7.106,36	6.033,36	5.648,051
	Sábado	4	4.681,15	4.231,43	4.161,69	4.107,66	4.228,31	4.367,99	4.917,86	8.664,47	9.196,37	9.453,85	9.538,78	9.608,09	9.705,70	9.428,21	9.392,81	9.404,94	9.371,46	8.048,15	8.875,04	9.297,31	8.869,59	8.276,34	7.316,23	6.356,30	
	Domingo	5	4.734,37	4.454,81	4.067,99	3.981,50	3.823,03	3.834,57	3.984,30	7.320,65	7.965,98	8.314,71	8.581,09	8.893,73	8.841,65	8.636,70	8.503,22	8.641,09	9.038,78	6.971,30	8.523,38	8.811,50	8.581,76	7.812,64	6.627,32	5.485,71	
	Festivo	3	4.120,87	4.453,29	4.436,25	4.172,98	4.499,15	4.635,25	4.909,01	8.392,07	8.685,34	9.291,93	9.767,38	10.236,58	10.581,43	10.504,42	10.013,21	9.944,81	9.570,73	8.254,68	9.322,29	9.208,27	8.798,57	8.249,91	7.178,17	6.127,00	
Jun	Ordinario	21	4.453,11	4.215,11	4.143,90	4.103,39	4.495,58	5.489,54	6.190,67	9.508,29	9.422,93	9.664,42	9.882,49	10.195,24	10.131,21	10.116,91	10.415,57	10.410,01	10.398,53	8.712,05	9.658,22	9.784,14	9.240,82	8.334,42	7.142,78	6.154,18	5.640,253
	Sábado	4	4.666,23	4.359,79	4.216,47	4.116,94	4.266,10	4.542,06	4.975,99	8.975,27	9.340,80	9.554,93	9.801,57	9.919,12	9.948,56	9.752,51	9.573,85	9.570,14	9.525,17	8.146,83	8.994,60	9.412,52	8.988,85	8.296,31	7.503,79	6.586,35	
	Domingo	4	5.151,46	4.730,06	4.493,62	4.392,17	4.287,36	4.196,34	4.180,86	7.586,39	8.122,65	8.551,26	8.750,07	8.910,46	8.988,24	8.967,45	8.794,28	8.862,00	8.939,88	7.695,34	8.486,52	8.920,87	8.620,70	8.034,24	7.176,92	6.205,76	
	Festivo	1	4.647,49	4.388,75	4.194,64	4.114,51	4.139,32	4.142,23	4.034,68	7.373,88	7.618,72	7.823,24	8.639,84	9.005,27	9.460,82	9.383,46	9.322,62	9.314,23	9.137,34	7.816,99	8.806,06	9.084,37	8.779,29	8.136,29	7.057,24	6.071,65	
Jul	Ordinario	20	4.184,90	3.896,52	3.796,35	3.739,98	4.040,91	5.022,64	4.860,91	7.808,08	7.824,95	8.023,36	8.434,41	8.992,58	8.700,59	8.680,07	8.980,64	8.945,54	8.723,58	8.022,50	9.265,50	9.761,62	9.339,01	8.595,68	7.481,18	6.353,27	5.243,215
	Sábado	5	3.917,50	3.710,65	3.511,51	3.541,12	3.613,88	3.800,34	3.811,96	7.319,88	7.876,72	8.263,38	8.429,62	8.759,95	8.643,30	8.500,97	8.354,29	8.297,65	8.257,89	7.712,62	8.907,78	9.467,38	9.045,18	8.496,23	7.594,74	6.626,00	
	Domingo	4	4.396,75	4.145,51	3.807,02	3.711,75	3.655,98	3.514,93	2.961,06	5.980,74	6.541,33	7.067,37	7.467,71	8.010,94	8.155,97	8.086,52	7.934,75	7.878,26	7.796,01	7.384,32	8.605,22	9.133,16	8.694,54	8.101,39	7.468,08	6.573,53	
	Festivo	2	4.221,17	3.925,16	3.697,22	3.748,99	3.587,36	3.619,12	3.195,68	6.272,41	6.874,07	7.068,63	7.651,90	8.010,84	8.118,14	8.039,06	8.021,72	8.003,95	7.688,67	7.171,34	8.398,98	8.950,84	8.640,19	7.947,75	7.264,27	6.445,06	
Ago	Ordinario	21	4.381,96	4.158,21	4.028,42	4.009,19	4.396,07	5.630,69	5.518,80	8.312,50	8.315,75	8.425,34	8.842,53	9.221,10	9.808,85	9.020,13	9.287,37	9.260,83	9.134,25	8.103,98	9.577,60	10.015,53	9.617,90	8.868,77	7.515,56	6.567,82	5.463,239
	Sábado	3	4.862,61	4.514,44	4.353,30	4.291,23	4.411,19	4.622,06	4.392,79	7.964,66	8.450,76	8.859,94	9.102,67	9.475,78	9.151,02	8.971,35	8.775,19	8.691,11	8.749,52	7.886,58	9.428,96	9.712,11	9.212,13	8.614,93	7.458,08	6.754,44	
	Domingo	5	4.518,59	4.296,68	4.116,63	3.981,87	3.879,78	3.892,03	3.031,15	5.991,27	6.659,02	7.027,85	7.484,19	7.899,70	7.946,18	8.098,39	7.938,48	7.844,69	7.849,26	7.130,39	8.564,13	9.022,87	8.837,87	8.277,55	6.957,97	6.236,43	
	Festivo	2	4.291,43	4.120,33	3.881,69	3.868,09	3.906,27	3.965,68	3.456,87	6.641,19	7.138,51	7.785,96	8.371,25	9.076,16	8.945,01	8.854,51	8.678,65	8.544,81	8.310,49	7.833,70	9.124,89	9.760,95	9.347,99	8.545,07	7.283,66	6.367,54	
Sep	Ordinario	22	4.394,67	4.192,37	4.120,68	4.070,89	4.415,64	5.482,09	5.380,89	8.287,32	8.182,19	8.340,24	8.603,22	8.960,74	8.822,82	8.950,95	9.254,42	9.358,36	9.204,09	8.109,56	9.584,70	9.698,38	9.309,70	8.490,72	7.338,38	6.426,44	5.261,452
	Sábado	4	4.884,51	4.457,62	4.321,77	4.229,81	4.370,75	4.565,21	4.444,29	7.809,29	8.382,58	8.659,38	8.780,66	8.928,09	8.846,21	8.694,62	8.617,82	8.654,82	8.769,09	7.739,31	9.089,09	9.030,15	8.757,54	7.958,23	7.173,68	6.506,06	
	Domingo	4	4.704,00	4.443,77	4.280,19	4.129,81	4.025,46	3.823,34	3.271,34	6.236,70	6.899,42	7.183,57	7.443,19	7.638,49	</												

CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADAS (kWh)
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO
2029

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	21	1.330,8	1.229,4	1.167,5	1.171,0	1.310,2	1.758,4	2.220,1	3.793,7	3.827,7	3.863,5	4.065,5	4.225,6	4.112,4	4.105,0	4.151,2	4.144,4	4.243,2	3.698,0	3.861,6	3.968,4	3.761,5	3.329,2	2.685,6	2.244,8	2.225.122
	Sábado	4	1.465,2	1.288,9	1.266,8	1.268,9	1.281,4	1.426,8	1.838,4	3.582,6	3.788,4	3.955,0	4.055,7	4.118,4	4.245,3	4.168,4	4.185,8	3.814,0	4.046,4	3.446,8	3.671,1	3.689,2	3.489,5	3.211,9	2.788,2	2.425,2	
	Domingo	4	1.503,3	1.339,7	1.189,2	1.121,7	1.057,1	1.076,9	1.278,3	2.821,5	3.057,4	3.215,3	3.370,3	3.576,9	3.613,2	3.677,9	3.565,0	3.577,3	3.714,3	3.125,9	3.500,3	3.587,9	3.408,4	2.943,5	2.437,4	1.977,4	
	Festivo	2	1.420,4	1.391,5	1.291,6	1.217,1	1.130,3	1.041,8	1.054,7	2.457,3	2.597,4	2.839,6	2.978,7	3.140,1	3.366,5	3.583,2	3.381,5	3.444,4	3.623,1	3.185,9	3.339,7	3.356,8	3.168,1	2.786,6	2.417,8	2.020,9	
Feb	Ordinario	20	1.129,4	1.166,5	1.062,9	1.166,3	1.148,5	1.997,0	2.622,9	4.107,4	4.000,4	3.958,2	4.054,8	4.160,8	4.019,4	3.993,2	4.104,4	4.188,2	4.217,3	3.521,6	3.856,9	3.782,5	3.547,6	3.203,1	2.606,9	2.082,4	2.023.904
	Sábado	4	1.425,9	1.331,9	1.285,5	1.215,8	1.257,7	1.381,0	1.901,7	3.776,1	3.965,7	4.042,5	4.092,2	4.185,7	4.028,3	3.948,2	3.959,7	3.951,6	4.094,5	3.552,3	3.742,5	3.748,6	3.560,9	3.106,9	2.624,9	2.142,2	
	Domingo	4	1.389,6	1.280,4	1.164,5	1.115,2	1.138,9	1.132,6	1.322,4	2.973,8	3.290,8	3.479,1	3.443,4	3.687,6	3.875,1	3.934,5	3.810,1	4.124,5	3.620,8	3.108,6	3.817,4	3.276,4	3.195,2	2.833,0	2.269,3	1.878,2	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mar	Ordinario	19	1.040,4	969,5	952,6	965,7	1.212,7	1.899,1	2.416,4	3.677,6	3.546,6	3.527,6	3.519,0	3.829,4	3.744,8	3.682,4	3.802,2	3.856,4	3.773,4	3.298,2	3.650,3	3.675,4	3.500,5	2.943,0	2.466,1	1.898,9	2.106.283
	Sábado	5	913,1	1.114,9	1.079,5	1.054,4	1.157,4	1.374,2	1.932,9	3.694,8	3.847,1	3.957,3	3.971,2	3.916,5	3.948,2	3.843,2	3.872,8	3.926,4	3.930,3	3.385,4	3.448,3	3.722,7	3.572,1	3.201,6	2.736,6	2.246,9	
	Domingo	4	1.343,8	1.279,0	1.110,0	1.199,0	1.215,4	774,9	1.280,9	2.826,2	3.070,8	3.073,6	3.299,5	3.585,1	3.512,7	3.581,9	3.529,4	3.498,9	3.484,4	3.095,6	3.335,0	3.449,5	3.538,7	3.069,7	2.578,6	2.009,9	
	Festivo	3	1.573,2	1.572,1	1.432,8	1.439,2	1.484,9	1.357,9	1.591,6	3.041,2	3.187,1	3.397,9	3.801,6	3.938,8	4.042,3	3.930,5	4.087,2	4.068,8	4.056,2	3.655,6	4.135,2	4.231,0	4.054,3	3.565,2	2.626,6	2.049,5	
Abr	Ordinario	21	1.260,8	1.213,4	1.239,8	1.183,6	1.337,4	1.779,8	2.323,9	3.814,8	3.836,7	3.787,7	4.019,5	4.296,4	4.211,6	4.162,5	4.329,9	4.278,3	4.261,9	3.511,2	3.750,1	3.818,2	3.698,4	3.310,2	2.758,7	2.221,0	2.185.718
	Sábado	4	1.442,5	1.335,8	1.324,1	1.299,1	1.360,8	1.423,4	1.665,6	3.508,9	3.491,4	3.580,2	3.847,6	3.867,6	4.038,1	3.982,2	4.120,9	4.166,8	4.257,0	3.625,8	4.020,8	3.571,7	3.394,2	3.186,4	2.847,1	2.659,8	
	Domingo	5	1.592,6	1.410,3	1.277,8	1.285,1	1.181,4	1.185,6	1.453,6	2.925,5	3.302,9	3.367,2	3.537,5	3.542,7	3.662,9	3.606,9	3.672,5	3.623,4	3.883,3	3.295,2	3.590,0	3.618,3	3.563,7	3.326,3	2.964,0	2.156,6	
	Festivo	0	4.751,1	4.174,3	3.932,4	3.730,0	3.770,8	3.898,2	4.251,9	5.688,4	6.335,4	6.693,4	6.948,6	7.634,1	7.850,1	7.626,8	7.521,3	7.392,2	7.407,8	8.827,8	9.793,7	10.115,3	9.749,2	9.227,1	8.307,8	7.073,4	
May	Ordinario	21	1.293,5	1.222,8	1.160,1	1.194,1	1.370,6	1.891,9	2.371,7	3.759,1	3.698,1	3.545,0	3.630,6	3.963,0	3.900,9	3.961,3	4.155,3	4.147,9	4.134,0	3.492,6	3.680,1	3.772,7	3.601,2	3.215,4	2.706,5	2.190,2	2.189.203
	Sábado	4	1.469,8	1.242,8	1.238,2	1.229,9	1.280,8	1.336,3	1.742,0	3.465,7	3.690,6	3.780,9	3.790,3	3.784,0	3.857,2	3.737,0	3.742,1	3.763,3	3.797,0	3.256,3	3.463,9	3.673,7	3.489,3	3.227,7	2.786,5	2.354,0	
	Domingo	4	1.477,6	1.380,2	1.169,9	1.164,0	1.068,8	1.126,9	1.367,9	2.973,8	3.239,5	3.332,1	3.413,6	3.406,1	3.501,6	3.414,4	3.407,1	3.502,1	3.809,5	2.714,3	3.404,4	3.482,2	3.344,3	2.977,3	2.389,8	1.850,5	
	Festivo	2	1.138,4	1.457,2	1.475,7	1.330,3	1.543,5	1.643,5	1.953,3	3.647,3	3.675,9	3.968,8	4.135,6	4.303,4	4.457,2	4.450,3	4.187,9	4.165,5	3.988,3	3.405,8	3.738,4	3.541,1	3.375,0	3.177,8	2.714,8	2.276,5	
Jun	Ordinario	19	1.366,2	1.277,2	1.249,9	1.225,5	1.419,7	1.894,1	2.357,2	3.883,9	3.784,3	3.827,2	3.944,1	4.031,5	4.037,3	4.048,6	4.202,8	4.214,9	4.288,3	3.600,6	3.888,1	3.899,0	3.646,1	3.206,5	2.693,7	2.252,0	2.149.469
	Sábado	5	1.370,3	1.263,2	1.190,5	1.156,7	1.220,6	1.366,9	1.687,0	3.555,1	3.677,1	3.740,2	3.865,9	3.861,5	3.888,1	3.808,1	3.689,4	3.700,7	3.748,4	3.245,9	3.460,8	3.631,4	3.455,7	3.161,1	2.841,1	2.432,0	
	Domingo	4	1.608,6	1.403,3	1.316,2	1.294,4	1.251,0	1.223,9	1.431,2	3.042,5	3.238,1	3.474,3	3.571,7	3.588,2	3.573,7	3.623,1	3.501,0	3.538,5	3.704,7	3.222,2	3.480,8	3.621,6	3.470,1	3.187,7	2.736,7	2.252,5	
	Festivo	2	1.583,2	1.446,7	1.312,5	1.285,5	1.215,7	1.162,9	1.384,0	3.091,3	3.112,6	3.211,0	3.420,6	3.400,1	3.488,1	3.703,3	3.599,5	3.590,0	3.689,9	2.925,8	3.148,0	3.220,2	3.191,5	3.061,6	2.687,9	2.279,3	
Jul	Ordinario	20	1.724,7	1.607,5	1.565,8	1.543,0	1.663,4	2.056,4	2.002,2	3.530,5	3.543,4	3.627,0	3.794,1	4.018,2	3.902,9	3.892,5	4.009,2	3.994,2	3.948,5	3.273,1	3.767,8	3.972,3	3.800,2	3.497,3	3.041,7	2.556,1	2.246.989
	Sábado	4	1.620,7	1.535,0	1.454,5	1.465,1	1.495,0	1.571,9	1.584,6	3.338,0	3.564,3	3.722,2	3.793,0	3.926,9	3.881,3	3.822,6	3.762,3	3.738,0	3.760,1	3.146,0	3.623,0	3.850,8	3.679,3	3.453,8	3.086,4	2.665,6	
	Domingo	5	1.809,9	1.706,8	1.571,0	1.532,5	1.511,7	1.459,1	1.247,4	2.811,8	3.038,8	3.251,1	3.412,9	3.629,8	3.686,8	3.657,4	3.595,2	3.571,5	3.573,1	3.007,6	3.495,4	3.713,1	3.538,0	3.296,5	3.031,6	2.640,5	
	Festivo	2	1.739,6	1.619,1	1.527,3	1.546,7	1.484,3	1.499,7	1.339,9	2.926,2	3.168,7	3.251,2	3.485,2	3.630,7	3.674,3	3.640,4	3.630,9	3.621,8	3.534,1	2.929,4	3.420,5	3.647,3	3.520,7	3.238,8	2.953,3	2.590,9	
Ago	Ordinario	21	1.787,2	1.694,5	1.641,5	1.633,1	1.787,5	2.280,3	2.246,9	3.708,7	3.717,2	3.767,0	3.936,7	4.091,5	3.968,5	4.009,3	4.113,2	4.101,5	4.095,4	3.312,8	3.899,3	4.079,6	3.918,2	3.612,5	3.061,4	2.641,7	2.338.227
	Sábado	4	1.979,4	1.837,7	1.771,6	1.745,8	1.794,5	1.882,9	1.802,9	3.575,0	3.773,6	3.940,2	4.042,4	4.194,1	4.067,1	3.992,8	3.913,3	3.877,7	3.940,9	3.221,3	3.836,1	3.955,7	3.753,9	3.509,1	3.041,2	2.719,0	
	Domingo	4	1.842,1	1.749,7	1.675,9	1.621,2	1.582,2	1.590,6	1.260,8	2.795,0	3.064,1	3.214,4	3.398,2	3.565,3	3.584,1	3.642,2	3.576,7	3.537,6	3.576,1	2.910,0	3.481,0	3.670,8	3.594,6	3.365,1	2.831,8	2.505,9	
	Festivo	2	1.754,3	1.682,3	1.586,0	1.579,2	1.595,4	1.622,7	1.429,2	3.049,7	3.251,4	3.512,7	3.749,8	4.032,1	3.982,7	3.943,4	3.871,0	3.816,5	3.763,6	3.197,0	3.713,7	3.970,7	3.802,9	3.474,1	2.961,4	2.560,6	
Sep	Ordinario	20	1.818,8	1.733,5	1.702,1	1.681,1	1.820,9	2.252,7	2.225,7	3.734,7	3.703,4	3.774,4	3.887,4	4.035,5	3.980,0	4.027,6	4.145,7	4.183,5	4.165,7	3.358,7	3.956,3	4.006,8	3.844,6	3.506,2	3.028,0	2.619,4	2.261.093
	Sábado	5	2.014,4	1.839,3	1.781,8	1.743,8	1.801,4	1.883,2	1.847,3	3.544,7	3.783,0	3.901,2	3.956,9	4.020,6	3.988,4	3.924,5	3.890,6	3.901,6	3.985,6	3.204,9	3.753,2	3.733,4	3.618,0	3.289,9	2.961,8	2.652,9	
	Domingo	5	1.942,9	1.833,6	1.765,5	1.703,8	1.663,2	1.587,4	1.376,6	2.918,9	3.191,5	3.312,0	3.421,1	3.504,4	3.562,7	3.542,7	3.570,6	3.608,9	3.625,1	3.000,1	3.609,7	3.644,6	3.566,4	3.202,6	2.810,5	2.461,2	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oct	Ordinario	22	1.978,4	1.866,9	1.808,1	1.819,3	1.991,3	2.378,2	2.091,0	3.596,3	3.496,2	3.587,8	3.629,3	3.700,9	3.646,2	3.703,0	3.945,4	4.011,5	4.092,3	3.445,9	4.148,5	4.093,0	3.809,8	3.560,3	3.074,6	2.719,8	2.344.954

CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADAS (kWh)
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. -BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO
2030

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	21	2.539	2.353	2.249	2.239	2.435	3.062	3.654	5.553	5.672	5.812	6.126	6.418	6.293	6.249	6.300	6.276	6.350	5.819	6.182	6.412	6.100	5.474	4.535	3.831	3.544.297
	Sábado	4	2.721	2.441	2.363	2.342	2.376	2.592	3.085	5.216	5.597	5.881	6.064	6.226	6.376	6.235	6.203	5.785	6.004	5.456	5.898	6.038	5.727	5.286	4.643	4.053	
	Domingo	4	2.795	2.522	2.313	2.209	2.128	2.159	2.364	4.195	4.615	4.916	5.163	5.459	5.559	5.600	5.428	5.407	5.516	5.009	5.591	5.841	5.599	4.969	4.201	3.501	
	Festivo	2	2.784	2.665	2.493	2.360	2.240	2.147	2.102	3.727	3.989	4.372	4.619	4.905	5.216	5.426	5.170	5.199	5.362	5.014	5.436	5.578	5.304	4.758	4.146	3.524	
Feb	Ordinario	20	2.375	2.338	2.201	2.296	2.365	3.543	4.313	6.022	5.961	5.995	6.200	6.413	6.232	6.186	6.332	6.426	6.432	5.726	6.259	6.354	6.006	5.429	4.502	3.705	3.287.880
	Sábado	4	2.748	2.566	2.461	2.375	2.451	2.666	3.302	5.582	5.932	6.108	6.257	6.436	6.294	6.128	6.079	6.051	6.179	5.673	6.057	6.225	5.920	5.290	4.569	3.849	
	Domingo	4	2.754	2.539	2.364	2.279	2.282	2.291	2.499	4.457	4.970	5.298	5.349	5.697	5.941	5.964	5.785	6.066	5.516	5.086	6.001	5.641	5.493	4.937	4.087	3.423	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mar	Ordinario	20	2.292	2.144	2.093	2.091	2.411	3.367	3.975	5.470	5.393	5.450	5.536	5.944	5.828	5.754	5.910	5.962	5.867	5.425	5.979	6.160	5.888	5.115	4.345	3.534	3.422.353
	Sábado	5	2.209	2.312	2.229	2.182	2.306	2.604	3.206	5.352	5.659	5.876	5.965	5.986	6.021	5.866	5.856	5.881	5.866	5.403	5.695	6.087	5.830	5.308	4.626	3.924	
	Domingo	5	2.672	2.499	2.270	2.321	2.327	1.889	3.355	4.197	4.626	4.775	5.073	5.427	5.394	5.468	5.367	5.315	5.279	4.958	5.425	5.733	5.768	5.132	4.382	3.568	
	Festivo	1	2.840	2.736	2.544	2.525	2.572	2.479	2.686	4.465	4.777	5.073	5.545	5.784	5.948	5.803	5.887	5.842	5.813	5.484	6.215	6.458	6.190	5.571	4.445	3.653	
Abr	Ordinario	20	2.503	2.373	2.366	2.301	2.545	3.291	3.958	5.672	5.693	5.704	6.039	6.358	6.269	6.224	6.435	6.395	6.391	5.688	6.184	6.339	6.115	5.514	4.640	3.830	3.496.238
	Sábado	4	2.750	2.557	2.477	2.438	2.537	2.685	2.965	5.272	5.428	5.614	5.952	6.031	6.240	6.083	6.179	6.211	6.302	5.626	6.384	6.018	5.728	5.366	4.786	4.443	
	Domingo	4	2.957	2.673	2.476	2.442	2.314	2.328	2.576	4.364	4.915	5.100	5.364	5.449	5.655	5.603	5.593	5.502	5.745	5.251	5.812	5.945	5.826	5.399	4.776	3.694	
	Festivo	2	3.177	2.868	2.786	2.680	2.711	2.732	2.952	4.976	5.251	5.262	5.168	5.627	5.769	5.610	5.666	5.628	5.699	5.317	5.803	5.867	5.631	5.480	5.124	4.400	
May	Ordinario	22	2.469	2.328	2.231	2.259	2.522	3.325	3.928	5.540	5.507	5.412	5.608	6.045	5.942	5.982	6.199	6.191	6.167	5.577	6.018	6.192	5.909	5.327	4.522	3.740	3.494.766
	Sábado	4	2.727	2.410	2.358	2.326	2.410	2.532	3.034	5.156	5.532	5.727	5.817	5.883	5.952	5.758	5.713	5.709	5.740	5.266	5.731	6.014	5.725	5.310	4.647	3.969	
	Domingo	4	2.760	2.566	2.294	2.247	2.144	2.190	2.431	4.349	4.791	5.027	5.211	5.285	5.391	5.254	5.179	5.253	5.565	4.538	5.502	5.692	5.499	4.973	4.149	3.350	
	Festivo	1	2.333	2.573	2.552	2.375	2.609	2.724	3.043	5.054	5.243	5.677	5.988	6.289	6.497	6.440	6.105	6.048	5.850	5.350	5.976	5.889	5.617	5.229	4.490	3.776	
Jun	Ordinario	18	2.585	2.415	2.353	2.321	2.589	3.270	3.874	5.709	5.675	5.802	6.036	6.249	6.212	6.188	6.362	6.358	6.420	5.767	6.301	6.416	6.043	5.405	4.584	3.860	3.445.023
	Sábado	5	2.670	2.466	2.347	2.284	2.388	2.599	3.022	5.309	5.581	5.746	5.955	6.041	6.065	5.921	5.763	5.750	5.779	5.338	5.799	6.091	5.804	5.334	4.786	4.123	
	Domingo	5	2.943	2.649	2.489	2.434	2.382	2.339	2.531	4.473	4.849	5.209	5.393	5.503	5.533	5.538	5.362	5.372	5.519	5.119	5.627	5.896	5.676	5.235	4.554	3.823	
	Festivo	2	2.882	2.651	2.459	2.398	2.343	2.292	2.498	4.507	4.696	4.899	5.265	5.380	5.508	5.639	5.490	5.439	5.510	4.912	5.430	5.635	5.499	5.160	4.499	3.819	
Jul	Ordinario	22	2.911	2.712	2.636	2.599	2.794	3.432	3.456	5.251	5.308	5.470	5.754	6.111	5.936	5.902	6.060	6.033	5.961	5.325	6.053	6.403	6.122	5.629	4.875	4.096	3.546.772
	Sábado	3	2.788	2.625	2.493	2.498	2.552	2.696	2.794	4.951	5.338	5.609	5.755	5.977	5.917	5.801	5.694	5.640	5.656	5.111	5.822	6.193	5.917	5.539	4.939	4.276	
	Domingo	4	3.067	2.878	2.662	2.594	2.566	2.508	2.261	4.147	4.540	4.893	5.160	5.494	5.582	5.524	5.407	5.358	5.344	4.855	5.585	5.959	5.697	5.303	4.826	4.193	
	Festivo	2	2.946	2.735	2.589	2.604	2.527	2.570	2.401	4.327	4.724	4.912	5.281	5.531	5.606	5.534	5.491	5.456	5.319	4.784	5.525	5.909	5.702	5.242	4.728	4.134	
Ago	Ordinario	20	2.997	2.833	2.742	2.726	2.972	3.766	3.830	5.526	5.579	5.693	5.983	6.246	6.053	6.086	6.226	6.198	6.181	5.407	6.288	6.591	6.313	5.796	4.903	4.213	3.671.600
	Sábado	5	3.276	3.039	2.927	2.883	2.965	3.126	3.102	5.293	5.652	5.940	6.127	6.378	6.206	6.067	5.928	5.859	5.933	5.246	6.160	6.371	6.046	5.633	4.893	4.352	
	Domingo	4	3.107	2.933	2.806	2.716	2.669	2.689	2.274	4.126	4.586	4.867	5.168	5.444	5.487	5.533	5.412	5.334	5.367	4.757	5.621	5.944	5.799	5.400	4.560	4.012	
	Festivo	2	2.971	2.831	2.669	2.648	2.677	2.729	2.506	4.473	4.847	5.281	5.659	6.103	6.049	5.966	5.829	5.734	5.644	5.160	5.935	6.372	6.103	5.567	4.744	4.086	
Sep	Ordinario	21	3.035	2.881	2.820	2.787	3.013	3.719	3.799	5.565	5.569	5.708	5.910	6.168	6.062	6.108	6.265	6.309	6.277	5.490	6.406	6.490	6.207	5.649	4.859	4.183	3.556.916
	Sábado	4	3.322	3.041	2.939	2.878	2.976	3.132	3.175	5.270	5.677	5.896	6.019	6.155	6.105	5.978	5.899	5.895	5.990	5.243	6.085	6.066	5.849	5.328	4.780	4.259	
	Domingo	5	3.242	3.047	2.926	2.826	2.772	2.679	2.435	4.297	4.764	4.998	5.197	5.359	5.447	5.391	5.394	5.420	5.429	4.882	5.824	5.909	5.765	5.181	4.529	3.945	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oct	Ordinario	22	3.094	2.913	2.827	2.834	3.102	3.755	3.707	5.497	5.431	5.593	5.742	5.928	5.832	5.857	6.110	6.167	6.242	5.668	6.602	6.526	6.103	5.628	4.826	4.198	3.679.664
	Sábado	4	3.378	3.143	3.008	2.985	3.080	3.177	2.981	5.301	5.497	5.807	5.841	5.987	5.974	5.849	5.924	5.970	6.023	5.274	6.599	6.521	6.281	5.912	5.237	4.696	
	Domingo	4	3.516	3.328	3.135	3.008	3.012	2.858	2.388	4.314	4.794	5.266	5.265	5.435	5.512	5.398	5.532	5.571	5.424	4.956	5.934	6.035	5.771	5.247	4.598	3.970	
	Festivo	1	3.073	2.993	2.804	2.760	2.834	2.852	2.210	4.309	4.548	5.089	5.250	5.696	5.792	5.783	5.810	5.624	5.520	5.448	6.620	6.540	6.246	5.752	4.984	4.326	
Nov	Ordinario	19	3.048	2.891	2.857	2.836	3.134	3.825	3.901	5.786	5.709	5.836	6.000	6.246	6.119	6.064	6.293	6.319	6.344	5.766	6.810	6.729	6.204	5.627	4.874	4.206	3.614.572
	Sábado	5	3.250	3.009	2.912	2.855	3.009	3.096	3.217	5.493	5.783	5.955	6.039	6.167	6.040	5.984	6.002	6.072	6.070	5.502	6.470	6.481	6.049	5.611	5.071	4.458	
	Domingo	4	3.336	3.131	2.924	2.894	2.919	2.798	2.461	4.342	4.803	5.082	5.213	5.646	5.690	5.717	5.710	5.675	5.819	5.249	6.111	6.137	5.827	5.407	4.775	4.122	
	Festivo	2																									

9 ANEXO

9.1 CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO

9.2 PRODUCTO 1-OFERTA ANUAL DEL 1 DE ENERO DEL 2027 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2027, DEL 1 DE ENERO DEL 2029 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2029, y DEL 1 DE ENERO DEL 2030 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2030.

ANEXO. CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO

PRODUCTO: 1

CONVOCATORIA

PUBLICA: CP-CHCC2025-001

OFERENTE:

AÑO: 2027-2029 y 2030

CANTIDAD EN: KWh

EN PESOS DE jul-25

INDICADOR: IPP- PROVISIONAL

TIPO DE CONTRATO: PC

TIPO DE CARGA: CURVA

Fecha	Energía Solicitada kWh	Porcentaje Ofertado %	Energía Ofertada kWh	Precio \$/KWh
ene-27	5.771.094,84		-	
feb-27	5.363.535,44		-	
mar-27	5.627.140,14		-	
abr-27	5.689.823,74		-	
may-27	5.648.050,73		-	
jun-27	5.640.253,24		-	
jul-27	5.243.214,50		-	
ago-27	5.463.238,95		-	
sep-27	5.261.452,12		-	
oct-27	5.492.375,14		-	
nov-27	5.323.864,08		-	
dic-27	5.496.598,71		-	
ene-29	2.225.120,89			
feb-29	2.023.904,13			
mar-29	2.106.282,85			
abr-29	2.185.716,88			
may-29	2.189.202,72			
jun-29	2.149.468,01			
jul-29	2.246.989,05			
ago-29	2.338.226,28			
sep-29	2.261.092,14			
oct-29	2.344.953,62			
nov-29	2.301.903,67			
dic-29	2.359.415,45			
ene-30	3.544.297,28			
feb-30	3.287.879,46			
mar-30	3.422.352,38			
abr-30	3.496.237,96			
may-30	3.494.764,89			
jun-30	3.445.022,56			
jul-30	3.546.771,62			
ago-30	3.671.599,17			
sep-30	3.556.917,05			
oct-30	3.679.662,96			
nov-30	3.614.571,68			
dic-30	3.693.835,56			
Total año	135.206.829,86	%	-	

Notas:

A continuación, se detallan los parámetros que deben considerar al presentar sus ofertas para el Producto 1:

1. La energía ofertada debe distribuirse de forma horaria, siguiendo la curva de carga especificada en la hoja "Cantidades Producto 1".
2. Se aceptan ofertas con curva de carga y ofertas planas. Para las ofertas planas, ten en cuenta los siguientes toques:
2027: hasta 5.000 kWh
2029: hasta 2.000 kWh
2030: hasta 3.000 kWh
3. El tipo de contrato es "pague lo contratado".
4. El precio ofertado debe expresarse en \$kWh (pesos colombianos por kilovatio-hora), con valores ajustados a julio de 2025.
5. Tanto el porcentaje de oferta como el precio ofertado pueden variar para cada año. Sin embargo, para cada mes dentro de un mismo año, el precio y el porcentaje ofertado deben ser iguales."

9.3 PRODUCTO 2- OFERTA ANUAL DEL 1 DE ENERO DEL 2027 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2037.**ANEXO. CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO**

PRODUCTO: 2

CONVOCATORIA

PUBLICA: CP-CHCC2025-001

OFERENTE:

AÑO: 2027-2037

CANTIDAD EN: kWh

EN PESOS DE jul-25

INDICADOR: IPP- PROVISIONAL

TIPO DE CONTRATO: PC

TIPO DE CARGA: PLANA

Fecha	Energia Solicitada kWh	Porcentaje Ofertado %	Energia Ofertada kWh	Precio \$/kWh
ene-27	5.952.000,00			
feb-27	5.376.000,00			
mar-27	5.952.000,00			
abr-27	5.760.000,00			
may-27	5.952.000,00			
jun-27	5.760.000,00			
jul-27	5.952.000,00			
ago-27	5.952.000,00			
sep-27	5.760.000,00			
oct-27	5.952.000,00			
nov-27	5.760.000,00			

dic-27	5.952.000,00			
ene-28	5.952.000,00			
feb-28	5.568.000,00			
mar-28	5.952.000,00			
abr-28	5.760.000,00			
may-28	5.952.000,00			
jun-28	5.760.000,00			
jul-28	5.952.000,00			
ago-28	5.952.000,00			
sep-28	5.760.000,00			
oct-28	5.952.000,00			
nov-28	5.760.000,00			
dic-28	5.952.000,00			
ene-29	5.952.000,00			
feb-29	5.376.000,00			
mar-29	5.952.000,00			
abr-29	5.760.000,00			
may-29	5.952.000,00			
jun-29	5.760.000,00			
jul-29	5.952.000,00			
ago-29	5.952.000,00			
sep-29	5.760.000,00			
oct-29	5.952.000,00			
nov-29	5.760.000,00			
dic-29	5.952.000,00			
ene-30	5.952.000,00			
feb-30	5.376.000,00			
mar-30	5.952.000,00			
abr-30	5.760.000,00			
may-30	5.952.000,00			
jun-30	5.760.000,00			
jul-30	5.952.000,00			
ago-30	5.952.000,00			
sep-30	5.760.000,00			
oct-30	5.952.000,00			
nov-30	5.760.000,00			
dic-30	5.952.000,00			
ene-31	5.952.000,00			
feb-31	5.376.000,00			
mar-31	5.952.000,00			
abr-31	5.760.000,00			
may-31	5.952.000,00			
jun-31	5.760.000,00			

jul-31	5.952.000,00			
ago-31	5.952.000,00			
sep-31	5.760.000,00			
oct-31	5.952.000,00			
nov-31	5.760.000,00			
dic-31	5.952.000,00			
ene-32	5.952.000,00			
feb-32	5.568.000,00			
mar-32	5.952.000,00			
abr-32	5.760.000,00			
may-32	5.952.000,00			
jun-32	5.760.000,00			
jul-32	5.952.000,00			
ago-32	5.952.000,00			
sep-32	5.760.000,00			
oct-32	5.952.000,00			
nov-32	5.760.000,00			
dic-32	5.952.000,00			
ene-33	5.952.000,00			
feb-33	5.376.000,00			
mar-33	5.952.000,00			
abr-33	5.760.000,00			
may-33	5.952.000,00			
jun-33	5.760.000,00			
jul-33	5.952.000,00			
ago-33	5.952.000,00			
sep-33	5.760.000,00			
oct-33	5.952.000,00			
nov-33	5.760.000,00			
dic-33	5.952.000,00			
ene-34	5.952.000,00			
feb-34	5.376.000,00			
mar-34	5.952.000,00			
abr-34	5.760.000,00			
may-34	5.952.000,00			
jun-34	5.760.000,00			
jul-34	5.952.000,00			
ago-34	5.952.000,00			
sep-34	5.760.000,00			
oct-34	5.952.000,00			
nov-34	5.760.000,00			
dic-34	5.952.000,00			
ene-35	5.952.000,00			

feb-35	5.376.000,00			
mar-35	5.952.000,00			
abr-35	5.760.000,00			
may-35	5.952.000,00			
jun-35	5.760.000,00			
jul-35	5.952.000,00			
ago-35	5.952.000,00			
sep-35	5.760.000,00			
oct-35	5.952.000,00			
nov-35	5.760.000,00			
dic-35	5.952.000,00			
ene-36	5.952.000,00			
feb-36	5.568.000,00			
mar-36	5.952.000,00			
abr-36	5.760.000,00			
may-36	5.952.000,00			
jun-36	5.760.000,00			
jul-36	5.952.000,00			
ago-36	5.952.000,00			
sep-36	5.760.000,00			
oct-36	5.952.000,00			
nov-36	5.760.000,00			
dic-36	5.952.000,00			
ene-37	5.952.000,00			
feb-37	5.376.000,00			
mar-37	5.952.000,00			
abr-37	5.760.000,00			
may-37	5.952.000,00			
jun-37	5.760.000,00			
jul-37	5.952.000,00			
ago-37	5.952.000,00			
sep-37	5.760.000,00			
oct-37	5.952.000,00			
nov-37	5.760.000,00			
dic-37	5.952.000,00			
Total producto	771.456.000,00	%		

Notas:

A continuación, se detallan los parámetros que deben considerar al presentar sus ofertas para el Producto 2:

- ✓ Porcentaje de Energía a Ofertar: El porcentaje de energía ofrecido debe ser el mismo para la totalidad del producto.
- ✓ Los precios pueden variar anualmente; no obstante, el precio debe ser el mismo para cada mes dentro de un mismo año.
- ✓ Ofertas Planas: Se aceptarán ofertas planas con valores iguales o inferiores a 8000 kW.
- ✓ Tipo de Contrato: El contrato será bajo la modalidad "pague lo contratado".